

Жетісу облыстық адвокаттар алқасы мүшелерінің 2022 жылдың 5 маусымдағы Жалпы Жиналысында бекітілген ЖЕТІСУ ОБЛЫСТЫҚ АДВОКАТТАР АЛҚАСЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ. 1.1. Осы Жарғы Алматы облыстық адвокаттар алқасынан бөлініп шығу жолымен құрылған Жетісу облыстық адвокаттар алқасының құқықтық мәртебесі мен қызметін реттейді және бөлу балансына сәйкес оның құқықтық мирасқоры болып табылады. 1.2. Алқаның толық аты: - мемлекеттік тілде: «Жетісу облыстық адвокаттар алқасы». орыс тілінде: «Коллегия адвокатов области Жетісу». 1.3. «Жетісу облыстық адвокаттар алқасы» (бұдан әрі - "Алка") жеке және заңды тұлғаларға білікті заң көмегін көрсету, адвокаттардың құқықтары мен заңды мүдделерін білдіру және қорғау, "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" заңда және осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды орындау үшін адвокаттар құрған коммерциялық емес, тәуелсіз, кәсіби, өзін-өзі басқаратын және өзін-өзі қаржыландыратын адвокаттар ұйымы болып табылады. 1.4. Алқаның қызмет мерзімі шектелмеген. 1.5. Алқаның орналасқан жері және заңды мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Жетісу облысы, 040000, Талдықорған қаласы, Қаблица Жырау көшесі, 69. 2-бап. Алқаның құқықтық мәртебесі 2.1. Алқа заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасы Конституциясының, "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының, Қазақстан Республикасының өзге де құқықтық актілерінің, осы Жарғының және адвокаттар алқасының жалпы жиналысының (конференциясының) шешімдерінің негізінде әрекет етеді. 2.2. Алқа дербес балансы, банктерде есеп айырысу, валюталық және өзгеде шоттары, мемлекеттік, орыс тілдерінде өзінің атауы көрсетілген дөңгелек мөрі, мөр табандарымен бланкілері және үлгісі заңнамада көзделген тәртіппен бекітілетін және тіркелетін эмблемсы болады. 2.3. Алқа адвокаттардың қарыздарымен міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Адвокаттар алқаның қарыздары мен міндеттемелері бойынша жауап бермейді. 3-бап. Алқа қызметінің мәні мен мақсаттары 3.1. Алқа қызметінің мәні: 3.2. Адвокаттардың қылмыстық істер, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша қорғау, сондай-ақ қылмыстық және азаматтық істермен, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша өкілдік ету, сондай-ақ жеке тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын мен заңды мүдделерін, сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтарын мен заңды мүдделерін қорғау және іске асыруға жәрдемдесу мақсатында заң көмегінің өзгеде түрлерін көрсету жөніндегі қызметін ұйымдастыру.	Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі Алматы облыстық Әділет департаменті Заңды тұлғаға мемлекеттік түрлендірілуі Утвержден Общим собранием коллегии адвокатов Жетысуской области в 5 июня 2022 года УСТАВ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ 2022 ж. « 16 » 06 БСН 22.06.100418571 1.1. Настоящий Устав регламентирует правовой статус и деятельность коллегии адвокатов области Жетісу, которая образована путем выделения из Алматинской областной коллегии адвокатов и, является её правопреемником согласно разделительному балансу. 1.2. Полное название Коллегии: - на государственном языке: «Жетісу облыстық адвокаттар алқасы». - на русском языке: «Коллегия адвокатов области Жетісу». 1.3. Коллегия адвокатов области Жетісу (далее – «Коллегия») является некоммерческой, независимой, профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов, созданной адвокатами для оказания квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам, выражения и защиты прав и законных интересов адвокатов, выполнения иных функций, установленных законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и настоящим Уставом. 1.4. Срок деятельности Коллегии не ограничен. 1.5. Местонахождение и юридический адрес Коллегии: Республика Казахстан, область Жетісу, 040000, г. Талдықорған, ул. Каблиса Жирау, 69. Статья 2. Юридический статус Коллегии 2.1. Коллегия является юридическим лицом и действует на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», иных правовых актов Республики Казахстан, настоящего Устава и решений Общего Собрания (Конференции) Коллегии адвокатов. 2.2. Коллегия имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и иные счета в банках, круглую печать, штампы и бланки с указанием своего наименования на государственном, русском языках и эмблему, образец которой утверждается и регистрируется в предусмотренном законодательством порядке. 2.3. Коллегия не несет ответственности по долгам и обязательствам адвокатов. Адвокаты не несут ответственности по долгам и обязательствам Коллегии. Статья 3. Предмет и цели деятельности Коллегии 3.1. Предметом деятельности Коллегии является: 3.2. Организация деятельности адвокатов по защите по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным и гражданским делам и делам об административных правонарушениях, а также по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов физических лиц, а так же прав и законных интересов юридических лиц.
---	--

Заңнамада көзделген жағдайларда мұндай қызмет республикалық бюджет қаражаты есебінен не тегін жүзеге асырылады;

3.3. Алқа қызметін ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық, әдістемелік және анықтамалық-акпараттық қамтамасыз ету;

3.4. Алқа мүшелерінің адвокаттық қызметті жүзеге асыруына және олардың заңнама мен адвокаттардың кәсіптік этикасы кодексiнiң талаптарын сақтауына кәсіби баспауды ұйымдастыру;

3.5. Алқа қызметінің мақсаты Мемлекет кепілдік берген және Қазақстан Республикасының Конституциясымен бекітілген адам құқықтарын, бостандықтарын сот арқылы қорғауға және білікті заңгерлерін алуға құқығын іске асыруға жәрдемдесу болып табылады;

3.6. Адвокаттардың біліктілігін арттыруды және адвокаттық қызметпен айналысуға үміткер адамдардың тәсілдерін ұйымдастыру.

4-бап. Алқа қызметінің міндеттері

4.1. Адвокаттар алқасы қызметінің негізгі міндеттері:

4.2. Адвокаттық қызметті жүзеге асыру кезінде алқа мүшелерін оларға жәрдемдесу, кәсіптік көмек көрсету және қорғау;

4.3. Алқа мүшелерінің қызметін материалдық-техникалық және анықтамалық-акпараттық қамтамасыз ету;

4.4. Адвокаттық қызметті жүзеге асыруға кәсіби баспауды ұйымдастыру;

4.5. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуді және азын ала тергеу органдары мен соттың тағайындауы бойынша қорғауды ұйымдастыру.

5-бап. Алқаға мүшелік

5.1. Алқаға мүшелік міндетті болып табылады. Кіру алқасына тыйым салынады. Алқа мүшелігіне Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын, жоғары заң білімі, адвокаттық қызметпен айналысу құқығына иеленуі (бұдан әрі-лицензия) бар және осы Жарғыны бұзбайтын адам қабылдануы мүмкін.

5.2. "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 2-тармағында көзделген төменде көрсетілген мән-жайлардың бірі орын алған жағдай адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады»:

- 1) Сот тәртібімен әрекетке қабілетсіз не әрекетке қабілеті шектеулі деп танылған, не заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
- 2) Қылмыстық жауаптылықтан босатылған 3), 4), 9), 10) Қазақстан Республикасы Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 12) және 12) тармақшаларында немесе 36-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, мұндай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл ішінде;
- 3) Мемлекеттік, әскери қызметтен, прокуратура органдарынан, өзге де құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан теріс себептермен босатылған, сондай-ақ судья қызметінен босатылған (шеттетілген) күннен бастап бір жыл ішінде босатылған);

В случаях, предусмотренных законодательством, такая деятельность осуществляется за счет средств республиканского бюджета либо бесплатно

3.3. Организационное, материально-техническое, методическое и справочно-информационное обеспечение деятельности Коллегии;

3.4. Организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской деятельности членами коллегии и соблюдением ими требований законодательства и Кодекса профессиональной этики адвокатов.

3.5. Целью деятельности Коллегии является содействие реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики Казахстан права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение квалифицированной юридической помощи;

3.6. Организация повышения квалификации адвокатов и стажировки лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью.

Статья 4. Задачи деятельности коллегии

4.1. Основными задачами деятельности Коллегии адвокатов являются:

4.2. Содействие, профессиональная помощь и защита членов коллегии при осуществлении ими адвокатской деятельности;

4.3. Материально-техническое и справочно-информационное обеспечения деятельности членов Коллегии;

4.4. Организация профессионального контроля за осуществлением адвокатской деятельности;

4.5. Организация оказания гарантированной государством юридической помощи и защиты по назначению органов предварительного следствия и суда.

Статья 5. Членство в Коллегии

5.1. Членство в Коллегии является обязательным. Вступительные взносы запрещены. В члены Коллегии может быть принято лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан, имеющее высшее юридическое образование, лицензию на право занятия адвокатской деятельностью (далее лицензия) и признающее настоящий Устав.

5.2. Основанием для отказа в приеме в члены Коллегии адвокатов является обнаружение одного из обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 32 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», когда лицо:

- 1) Признано в судебном порядке недееспособным либо ограничено дееспособно, либо имеет непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость;
- 2) Освобождено от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно процессуального кодекса Республики Казахстан, в течение трех лет после наступления таких событий;
- 3) Уволено по отрицательным мотивам с государственной, воинской службы, из органов прокуратуры, иных правоохранительных органов, специальных государственных органов, а также освобождено от должности судьи, в течение одного года со дня увольнения (освобождения);

4). Мұндай оқиғалар басталғаннан кейін үш жыл ішінде жемқорлық қызыл жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;

5). осы Заңның 44-бабы 4-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензиядан айырылған адам – сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап үш жыл бойы;

6). Заң консультанттары палатасының тізілімінен қазымсыз жайлар бойынша шығарылғанына үш жылдан кем уақыт өткен жағдайда;

5.3. Адвокат алқадан шығарылған, бірақ адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияны сақтаған жағдайда, ол шығарылған сәттен бастап алты ай өткеннен кейін алқаға қайта қабылдануы мүмкін. Бұл кезеңде адвокаттық қызметті жүзеге асыруға жол берілмейді.

5.4. Алқаға мүшелікке қабылдауды адвокаттар алқасының төралқасы жүзеге асырады. Өтініш адвокаттар алқасының төралқасына келін түскен кезден бастап бір ай мерзімнен кешіктірілмей қаралады.

5.5. Алқаға мүшелікке қабылдаудан бас тартылған жағдайда мүдделі адам адвокаттар алқасына мүшелікке қабылдаудан бас тарту туралы шешімнің көшірмесін алған сәттен бастап бір ай мерзімде Республикалық адвокаттар алқасына немесе сотқа шағым жасалуы мүмкін.

5.6. Республикалық адвокаттар алқасы белгілеген тәртіппен алқа мүшелігіне қабылданған адвокат мынадай ант береді:

"Мен, (аты-жөні), заң көмегін көрсету қызметтерін, адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексін сақтауға, адамның құқықтарын, бостандықтарын мен мүдделерін адал және абыроймен қорғауға, заң көмегін алу құқығын қамтамасыз етуге, Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүктелген міндеттерді орындауға салтанатты түрде ант етемін".

Адвокат анттың мәтініне қол қояды, ол адвокаттың жеке ісінде сақталады.

5.7. Адвокаттар алқасы адвокаттар алқасы мүшелерінің арасында жүргізеді және оны өзінің интернет-ресурсында енгізіп қай-қайда орналастырады.

5.8. Адвокаттар алқасы адвокаттың мәртебесін алу, оны сақтау және тоқтату туралы ақпаратты Республикалық адвокаттар алқасына жібереді.

6-бап. Алқаға мүшелікті тоқтата тұру

6.1. Алқаға мүшелік адвокаттың отбасылық, жеке және өзге де сипаттағы мән-жайлар бойынша, сондай-ақ "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" ҚР Заңының 44-бабында көрсетілген төмендегі мән-жайлар бойынша өтініші негізінде кезекті отырыста Төралқаның шешімімен тоқтатыла тұруы мүмкін:

1). Адвокаттың мемлекеттік қызметте болуы;

2). Қазақстан Республикасы Парламенті депутатының, оның қызметін бюджет қаражаты есебінен ақы төленетін қызметі немесе босатылған негізде жүзеге асыратын қызметі депутаттың өкілеттіктерін орындауы;

3). Адвокаттың мерзімді әскери қызмет өткеруі;

4). Адвокаттың өз қызметін тоқтата тұруы оның адвокаттар алқасына берген өтініші негізінде жүзеге асырылады.

6.2. Алқаға мүшелік "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" ҚР Заңының 43-бабының 3-тармағында

4). Совершило административное коррупционное правонарушение, в течение трех лет после наступления таких событий;

5). Лишено лицензии на занятие адвокатской деятельностью, по основаниям, предусмотренным подпунктами 1) и 2) пункта 4 статьи 44 «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», - в течение трех лет со дня вступления в законную силу судебного решения;

6). Исключено из реестра палаты юридических консультантов по отрицательным мотивам, если с даты исключения прошло менее чем три года.

5.3. В случае, когда лицо было исключено из Коллегии, но сохранило лицензию на занятие адвокатской деятельностью, оно может быть вновь принято в коллегию не ранее чем по истечении шести месяцев с момента исключения. Осуществление адвокатской деятельности в этот период не допускается.

5.4. Прием в члены Коллегии осуществляется Президиумом Коллегии адвокатов. Заявление рассматривается не позднее месячного срока с момента его поступления в Президиум Коллегии адвокатов.

5.5. Отказ в приеме в члены Коллегии, может быть обжалован в Республиканскую коллегию адвокатов или суд в месячный срок со дня получения заинтересованным лицом копии решения об отказе в приеме в члены Коллегии адвокатов.

5.6. В порядке, установленном Республиканской коллегией адвокатов, адвокат, вступивший в члены Коллегии, приносит присягу следующего содержания:

«Я, (имя и фамилия), торжественно клянусь соблюдать принципы оказания юридической помощи, Кодекс профессиональной этики адвокатов, честно и добросовестно защищать права, свободы и интересы человека, обеспечивать право на получение юридической помощи, исполнять возложенные обязанности в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан».

Адвокат подписывает текст присяги, который хранится в личном деле адвоката.

5.7. Коллегия адвокатов ведет список членов Коллегии адвокатов и размещает его на своём интернет-ресурсе в актуальном состоянии.

5.8. Коллегия адвокатов направляет информацию о приобретении, приостановлении и прекращении статуса адвоката в Республиканскую коллегию адвокатов.

Статья 6. Приостановление членства в Коллегии

6.1. Членство в Коллегии может быть приостановлено решением Президиума на очередном заседании на основании мотивированного заявления адвоката по обстоятельствам семейного, личного или иного характера, а также по обстоятельствам, указанным в статье 43 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», то есть в случаях:

1). Нахождения адвоката на государственной службе;

2). Исполнения им полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, депутата маслихата, осуществляющего свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет бюджетных средств;

3). Прохождения адвокатом срочной воинской службы;

көрсетілген жағдайлар мен мерзімге тоқтатыла тұруы мүмкін.

6.3. Адвокат лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру лицензиар адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданылуын тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған күннен бастап адвокаттық қызметті жүзеге асыруға тыйым салуға әкеп соғады.

6.4. Алқаға мүшелікті тоқтата тұру кезеңінде Төралқа адвокатты мүшелік жарналарды төлеуден толық босатады.

6.5. Алқаға мүшелікті тоқтата тұру кезеңінде адвокат мүшелік қайта басталған кезде қайтарылатын адвокаттың қызметтік куәлігін тапсыруға міндетті.

7-бап. Алқаға мүшелікті тоқтату

7.1. Адвокаттың алқаға мүшелігін "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Заңның 60-бабында көзделген жағдайларда Алқа Төралқасы тоқтатады.

7.2. Адвокатты алқадан шығару, сондай-ақ төменде көрсетілген жағдайларда жүргізіледі:

- 1). ҚР азаматтығынан шығу;
- 2). Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы "Заңның 44-бабында көзделген негіздер бойынша лицензияның қолданылуы тоқтатылған";
- 3). Адвокат қасақана қылмысы үшін сотталған;
- 4). Адвокаттың өз міндеттерін орындау кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары мен нормаларын, заң көмегін көрсету қағидаттарын, Республикалық адвокаттар алқасы бекіткен адвокаттың кәсіби эдеп кодексін, сондай-ақ осы Жарғыны өрескел немесе бірнеше рет бұзуы;
- 5). Біліктілігінің жеткіліксіздігі салдарынан адвокаттың өз кәсіби міндеттерін атқаруының мүмкін еместігі анықталған;
- 6). Мүшелік жарналарды үш айдан астам жүйелі түрде төлемей;
- 7). Коммерциялық ұйымның Байқау кеңесінің құрамына кіру, дауды шешу үшін төреші тиісті тәрелікті сайлау немесе тағайындау, сондай-ақ орынтұшылық, ғылыми немесе өзге де шығармашылық қызметпен айналысу жағдайларын қоспағанда, адвокаттың кәсіби, сондай-ақ кәсіпкерлік немесе өзге де ақы төленетін қызметпен қатар айналысуы;
- 8). Өз еркі бойынша;
- 9). Адвокаттың қайтыс болуы;
- 10). Алқамен ұзақ мерзімге байланысын үзген жағдайда;

7.3. Адвокатты адвокаттар алқасынан 7.2.4 және 7.2.5. тармақтарда көзделген негіздер бойынша шығару, "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданылуын тоқтатуға әкеп соғады.

7.4. Адвокаттар алқасына мүшелікті тоқтатуға шағым адвокатқа адвокаттар алқасы төралқасы қаулысының көшірмесін берген күннен бастап бір ай мерзімде Республикалық адвокаттар алқасына немесе сотқа жеткізілуі мүмкін.

4). Приостановления адвокатом своей деятельности на основании его заявления, поданного в коллегию адвокатов.

6.2. Членство в Коллегии также может быть приостановлено в случаях и на сроки, указанные в пункте 3 статьи 43 Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

6.3. Приостановление действия лицензии адвоката влечет запрет на осуществление адвокатской деятельности со дня принятия решения лицензиаром о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

6.4. На период приостановления членства в Коллегии адвокат освобождается Президиумом от уплаты членских взносов полностью.

6.5. На период приостановления членства в Коллегии адвокат обязан сдать служебное удостоверение адвоката, которое возвращается при возобновлении членства.

Статья 7. Прекращение членства в Коллегии

7.1. Членство адвоката в Коллегии прекращается Президиумом Коллегии, путем исключения в случаях, предусмотренных ст.60 Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

7.2. Исключение адвоката из Коллегии производится также в случаях:

- 1). Выхода из гражданства РК;
- 2). Прекращения действия лицензии по основаниям, предусмотренным статьей 44 Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»;
- 3). Осуждения адвоката за умышленное преступление;
- 4). Грубого или неоднократного нарушения адвокатом при исполнении им своих обязанностей требований и норм законодательства Республики Казахстан, принципов оказания юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвоката, утвержденного Республиканской коллегией адвокатов, а также настоящего Устава;
- 5). Обнаружившейся невозможности исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации;
- 6). Систематической неуплаты членских взносов более трех месяцев;
- 7). Занятия адвокатом наряду с профессиональной, также и предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, за исключением случаев вхождения в состав наблюдательного совета коммерческой организации, избрания или назначения арбитром соответствующего арбитража для разрешения спора, а также занятия преподавательской, научной или иной творческой деятельностью;
- 8). По собственному желанию;
- 9). Смерти адвоката;
- 10). В связи с длительным сроком утери связи с коллегией.

7.3. Исключение адвоката из Коллегии адвокатов по основаниям, предусмотренным пунктами 7.2.4. и 7.2.5. настоящей статьи, влечет за собой прекращение действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью в порядке, установленном законом РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

7.4. Прекращение членства в Коллегии адвокатов может быть обжаловано в Республиканскую коллегию

3-бап. Алқа мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

1.1. Алқа мүшелерінің құқығы:

- 1). Алқа, оның органдары, басшылары мен қызметкерлері тарапынан жәрдем, кәсіби көмек және қорғауды пайдалануға;
- 2). Алқа және Республикалық адвокаттар алқасы органдарын сайлауға және сайлануға;
- 3). Алқа органдарының қарауына оның қызметіне қатысты мәселелер қою, алқа және оның органдарының жұмысын жақсарту жөнінде ұсыныстар енгізу, шешімдерді талқылауға және қабылдауға қатысу, алқа органдарынан олардың қызметі туралы құжаттар мен материалдарды ұсынуды талап етуге;
- 4). Адвокаттар алқасының органдары адвокаттың қызметін немесе тәртібін тексерген жағдайларда осы тексерулерге және оны талқылауға қатысуға;
- 5). Осы Жарғыда айқындалған тәртіппен және шарттармен алқа мүлкін пайдалануға;
- 6). Өз еркі бойынша алқа құрамынан шығуға;

1.2. Алқа мүшелері міндеттері:

1). Осы Жарғының және колданыстағы "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Заңның, басқа да нормативті құқықтық актілердің, адвокаттардың кәсіби этикасы кодексінің талаптарын сақтау, адвокатураны ұйымдастыру мен қызметінің қызметтерін басшылыққа алу, алқаның Жарғысымен және заң кеңесі туралы Ережемен танысуға;

"Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Заңның 3-бабында көрсетілген заң көмегін көрсету қызметтерін сақтауға:

- заңның үстемдігі;
- заң көмегін көрсететін тұлғалардың тәуелсіздігі;
- клиенттің құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу және қорғау;
- клиенттің мүддесіне орай заң көмегін ұсыну;
- кәсіби құпияны сақтау;
- кәсіби және этикалық мінез-құлық нормаларын сақтау;
- заң көмегін көрсетудің шектері мен шараларын анықтау еркіндігі;
- заң көмегін көрсету стандарттарын сақтау;
- сотты, сот ісін жүргізу қағидаларын және кәсіби бойынша әріптестерді құрметтеу;
- заң көмегінің қолжетімділігі;

2). Адвокаттар алқасы, Республикалық адвокаттар алқасы және олардың органдары мүшелерінің жалпы жиналысының (конференциясының) шешімдерін орындауға, адвокаттар алқасына қабылдану кезінде алқабаша ант қабылдауға;

3). Ай сайынғы мүшелік және жыл сайынғы мақсатты жиналаларды төлеуге;

4). Адвокаттар алқасының төралқасына көрсетілген заң көмегі туралы статистикалық мәліметтерді ұсынуға;

5). Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) өзгерген жағдайда, адвокаттық қызметпен айналысуға лицензияны қайта ресімдеу туралы лицензияға өтініш беру);

адвокатов или суд в месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления Президиума Коллегии адвокатов.

Статья 8. Права и обязанности членов Коллегии

8.1. Члены коллегии имеют право:

- 1). Пользоваться содействием, профессиональной помощью и защитой со стороны Коллегии, ее органов, руководителей и персонала;
- 2). Избирать и быть избранным в органы коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов;
- 3). Ставить на рассмотрение органов Коллегии вопросы, касающиеся ее деятельности, вносить предложения по улучшению работы Коллегии и ее органов, участвовать в обсуждении и принятии решений, требовать от органов Коллегии представления документов и материалов об их деятельности;
- 4). Принимать личное участие во всех случаях проверки и обсуждения органами коллегии адвокатов его деятельности или поведения;
- 5). Пользоваться имуществом Коллегии в порядке и на условиях, определяемых настоящим Уставом;
- 6). Выйти из состава Коллегии по собственной инициативе.

8.2. Члены Коллегии обязаны:

1). Соблюдать требования настоящего Устава и действующего Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», иных нормативных правовых актов, регулирующих адвокатскую деятельность и юридическую помощь, Кодекса профессиональной этики адвокатов, руководствоваться принципами организации и деятельности адвокатуры, ознакомиться с Уставом коллегии и Положением о юридической консультации;

Соблюдать указанные в статье 3 Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» Принципы оказания юридической помощи:

- верховенства закона;
- независимости лиц, оказывающих юридическую помощь;
- уважения и защиты прав и свобод клиента;
- предоставления юридической помощи в интересах клиента;
- сохранения профессиональной тайны;
- соблюдения норм профессионального и этического поведения;
- свободы определения пределов и мер оказания юридической помощи;
- соблюдения стандартов оказания юридической помощи;
- уважения к суду, правилам судопроизводства и коллегам по профессии;
- доступности юридической помощи;

2). Выполнять решения Общего собрания (Конференции) членов Коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и их органов, принять письменную присягу при вступлении в Коллегию адвокатов;

3). Платить ежемесячные членские и ежегодные целевые взносы;

6). Адвокаттар алкасының Төралқасын өзінің заңды мекен-жайының өзгергені туралы хабарлар етуге;

7). Жеке және заңды тұлғалардың заң көмегінің сапасына берген өтініштері бойынша тексеруі үшін адвокаттар алкасының төралқасына қажетті материалдарды тапсыруға;

8). Өзінің кәсіби деңгейін үнемі арттыруға, жиналыстардың, алқаның басшы және атқарушы органдарының жарғылық міндеттерін сақтау жөніндегі шешімдерін орындауға;

9). 33 б. 7 т. 4 б. «Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Заңына сәйкес заң көмегін көрсету берысында үшінші тұлғаларға келтірілетін зиян салдарынан туындайтын міндеттемелер бойынша кәсіби жауапкершілікті сақтандыру шартын жасасуға құқылы.

10) Адвокат Республикалық адвокаттар алкасын адвокаттар тізілімінде камтылған ақпаратты өзгертуге алып келетін кез келген оқиғалардың басталғаны туралы жазбаша нысанда немесе электрондық құжат жіберу арқылы осындай оқиғалар басталған күннен кейінгі күннен бастап үш жұмыс күні ішінде хабардар етуге міндетті.

8.3. Адвокаттар алкасының мүшесі ай сайынғы мүшелік және мақсатты жарналарды төлеу міндеттемесінен басқа, адвокаттар алкасы алдында өзге де біржақты мүлктік міндеттемелер ала алмайды.

8.4. Адвокаттар алкасының мүшелері "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, адвокаттардың кәсіптік этикасы кодексінде және осы Жарғыда белгіленген өз құқықтары мен міндеттеріне бойынша тең құқылы.

9-бап. Алқаның құқықтары мен міндеттері

9.1. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Алқа кәсіби қайшы келмейтін тәртіппен құқылы:

1). Соттарда, мемлекеттік органдарда, мекемелерде, ұйымдарда, кәсіпорындарда және қоғамдық бірлестіктерде алқа мүшелерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға;

2). Өз қызметі туралы ақпаратты таратуға;

Адвокаттар алкасы өзінің интернет-ресурсына орналастырады:

- адвокаттар алкасы мүшелерінің нақты тізімін;
- Қазақстан Республикасының адвокаттық қызметке және заң көмегіне қатысты нормативтік құқықтық актілерін;
- адвокаттардың кәсіптік этика Кодексін;
- заң көмегін көрсету стандарттарын;
- заң көмегі сапасының өлшемдерін;
- біліктілікті арттыру стандарттарын;
- кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсету туралы мәліметтерді;

4). Представлять в Президиум Коллегии адвокатов статистические сведения об оказанной юридической помощи;

5). Подать в порядке и на условиях, которые установлены законодательством о лицензировании, заявление лицензиару о переоформлении лицензии на занятие адвокатской деятельностью в случае изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии);

6). Информировать Президиум Коллегии адвокатов об изменении своего юридического адреса;

7). Представлять Президиум Коллегии адвокатов материалы, необходимые для проверки по обращениям физических и юридических лиц на качество оказанной им юридической помощи;

8). Постоянно повышать свой профессиональный уровень, выполнять решения собраний, руководящих и исполнительных органов Коллегии, по соблюдению уставных обязанностей;

9). В соответствии с законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» ст. 33 п. 7 пп. 4 заключать договор страхования профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь, в результате оказания такой помощи.

10). Адвокат обязан уведомлять Республиканскую коллегия адвокатов в письменной форме или путем направления электронного документа о наступлении любых событий, влекущих за собой изменение информации, содержащейся в реестре адвокатов, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем наступления таких событий.

8.3. Член коллегии адвокатов не может нести иных односторонних имущественных обязательств перед Коллегией адвокатов, помимо обязательства уплаты ежемесячных членских и целевых взносов.

8.4. Адвокаты - члены коллегии адвокатов равны в своих правах и обязанностях, установленных Законом Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Кодексом профессиональной этики адвокатов и настоящим Уставом.

Статья 9. Права и обязанности Коллегии

9.1. Для осуществления уставных целей Коллегия в порядке, не противоречащем законодательству, имеет право:

1). Представлять защищать права и законные интересы членов Коллегии в судах, государственных органах, учреждениях, организациях, предприятиях и общественных объединениях.

2). Распространять информацию о своей деятельности.

Коллегия адвокатов размещает на своем интернет-ресурсе:

- список членов коллегии адвокатов в актуальном состоянии;
- нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся адвокатской деятельности и юридической помощи;
- Кодекс профессиональной этики адвокатов;
- стандарты оказания юридической помощи;
- критерии качества юридической помощи;

- адвокаттар алкасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы), адвокаттар алкасы басқармасының атқарушы органдары қабылдаған шешімдерді;
- адвокаттардың тәртіптік комиссиясы жұмысының нәтижелерін;
- әрбір ерекшелік бойынша жеке барлық түсімдер мен шығыстар туралы ақпаратты қамтитын алқаның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебін;
- адвокаттар алкасының қызметі және оның мүшелері туралы өзге де қажетті ақпаратты;

Адвокаттар алкасы алқа мүшелерінің ақпарат алу тәсілдерін қарастыруы тиіс.

3) Баспа қызметін жүзеге асыруға;

4) Заң кеңестерін құруға;

5) Адвокаттардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру үшін (ҚР АҚ және ҚР "Төрелік туралы" Заңында көзделген заңды тұлғаның құқықтарын пайдалана отырып) тұрақты жұмыс істейтін төрелік, коммерциялық емес мекеме, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарын құруға;

6) Республикалық және халықаралық коммерциялық емес, үкіметтік емес бірлестіктер мен ұйымдарға мүше болуға;

7) Адвокаттар алкасы басқармен бірлесіп Республикалық адвокаттар алкасына қосылуға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға;

10-бап. Адвокаттың тағылымгерлері туралы

10.1. Жоғары заңгерлік білімі бар, адвокаттық қызметті істеу мен тәжірибеден өту мақсатында адвокаттар алкасымен тағылымдамадан өту туралы шарт жасасқан және "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" ҚР Заңымен, алқа Жарғысының, заң консультациясы туралы Ереженің және Адвокаттардың тағылымдамадан өтушілерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы Ереженің талаптарын мойындайтын Қазақстан Республикасының азаматтары ғана адвокаттың тағылымгерлері бола алады.

10.2. Тағылымдамадан өтудің мақсаты адвокаттық қызметтің кәсіби біліктілігі мен тәжірибеден өтуі болып табылады.

10.3. 10.1-т. талаптарына жауап беретін тұлға Республикалық адвокаттар алкасы дайындап, өкілетті органның келісе отырып бекіткен адвокаттардың тағылымгерлерінің тағылымдамадан өтуі жөніндегі Ережелерінде бекітілген құжаттар тізбесін қоса отырып, тағылымдамадан өтуге рұқсат беру туралы өтінішпен алқа төрағасына жүгінеді.

10.4. Өтінішті қарау нәтижелері бойынша адвокаттар алкасының Төралқасы мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) Тағылымдамадан өтуге жіберу туралы;

2) Тағылымдамадан өтуге жіберуден бас тарту туралы;

10.5. Тағылымдамадан өтуге жіберу туралы өтініш қабылдана шешім өтініш берушінің өтініші адвокаттар алкасының төралқасына келіп түскен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылданады.

- стандарты повышения квалификации;
- сведения об оказании комплексной социальной юридической помощи;
- решения, принятые общим собранием (конференцией) членов коллегии адвокатов, исполнительными органами управления коллегии адвокатов;
- результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов;
- отчет о финансово-хозяйственной деятельности коллегии, включающий информацию обо всех поступлениях и расходах по каждой специфике отдельно;
- иную необходимую информацию о деятельности коллегии адвокатов и ее членах.

Коллегией адвокатов должны быть предусмотрены способы получения информации членами коллегии адвокатов.

3). Осуществлять издательскую деятельность;

4). Создавать юридические консультации;

5). Учреждать (пользуясь правами юридического лица, предусмотренных ГК РК и законом РК «Об арбитраже») постоянно действующий арбитраж, некоммерческое учреждение для организации повышения квалификации адвокатов, а также средства массовой информации;

6). Вступать в республиканские и международные некоммерческие неправительственные объединения и организации;

7). Коллегия адвокатов объединяется с другими в Республиканскую коллегию адвокатов;

8). Осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Статья 10. О стажерах адвоката

10.1. Стажерами адвоката могут быть только граждане Республики Казахстан, имеющие высшее юридическое образование, заключившие с Коллегией адвокатов договор о прохождении стажировки, с целью приобретения знаний и практических навыков адвокатской деятельности, и признающие требования Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Устава Коллегии, Положения о юридической консультации и Положения о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов.

10.2. Целью прохождения стажировки является приобретение профессиональных знаний и практических навыков адвокатской деятельности.

10.3. Лицо, отвечающее требованиям п. 10.1. и изъявившее желание пройти стажировку, обращается в Президиум Коллегии с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением документов, перечень которых устанавливается Положением о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

10.4. По результатам рассмотрения заявления Президиум Коллегии адвокатов принимает одно из следующих решений:

1) о допуске к прохождению стажировки;

2) об отказе в допуске к прохождению стажировки.

10.5. Решение по заявлению о допуске к прохождению стажировки принимается в течение пяти

10.6. Адвокаттардың тағылымгерлерінің саны көп болуы тағылымдамадан өтуге жіберуден бас тартуға себеп болмайды;

10.7. Тағылымдамадан өту кезінде бес жыл адвокаттық қызмет өтілі бар адвокаттың басшылығымен жүзеге асырылады. Тағылымдамадан өту ұзақтығы Төралқаның сессиясы және тағылымдамадан өту туралы шарт негізінде алты айдан бір жылға дейін болады. Бір адвокатта бір кезеңде тағылымдамадан өтетін тағылымгер саны екеуден аспауы тиіс.

10.8. Тағылымдамадан өту мерзімі заң мамандығы бойынша жұмыс өтіліне қосылады.

10.9. Тағылымдамадан өту кезеңінде тағылымдамадан өтуші еңбек шарты бойынша адвокаттың көмекшісі ретінде жұмысқа қабылдануы мүмкін.

10.10. Тағылымдамадан өту Алқа мен тағылымдамадан өтуші арасында жасалған шартқа сәйкес акылы негізде жүзеге асырылады.

10.11. Тағылымдамадан өтуді ұйымдастыруды Республикалық адвокаттар алқасы дайындап, уәкілетті органмен келісе отырып бекіткен адвокаттардың тағылымгерлерінің тағылымдамадан өту тәртібі туралы Ережесіне сәйкес адвокаттар алқасының Төралқасы жүзеге асырады.

10.12. Тағылымдама нәтижелері бойынша тағылымгердің жетекшісі қорытынды жасайды және бекіту үшін адвокаттар алқасының төралқасына береді.

Тағылымдамадан өту материалдарын қарау қорытындылары бойынша адвокаттар алқасының Төралқасы тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекіту туралы не тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

Тағылымдамадан табысты өту туралы қорытынды оны адвокаттар алқасының Төралқасы бекіткен күннен бастап үш жыл бойы жарамды.

Тағылымдамадан өту туралы қорытындыны бекітуден бас тарту туралы шешім дәлелді болуға тиіс және Республикалық адвокаттар алқасына немесе сотқа шағым жасауы мүмкін.

10.13. Қазақстан Республикасының «Сот жүйесі және судья мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 34 бабының 1 тармағының 1), 2), 3), 9), 10) и 12) тармақшасының негіздері бойынша судья өкілеттілігін тоқтатқан тұлғалар тағылымдамадан өтпейді.

10.14. Адвокаттың тағылымгерлері адвокаттық қызметпен өз бетінше айналысуға құқы жоқ.

10.15. Жұмысты табысты орындаған тағылымгерлер тағылымдама жетекшісінің ұсынысы бойынша және Төралқаның шешімі негізінде материалдық қамтамасыздандырылуы мүмкін.

11-бап. Алқаның тәртіптік комиссиясы және адвокаттардың тәртіптік жауапкершілігі

11.1. Осы Жарғының, "Адвокаттық қызмет және заң иесі туралы" Заңның, адвокаттардың кәсіби этикасы ережесінің, тағылымдамадан өту туралы Ережені бұзғаны үшін адвокаттар мен адвокаттардың тағылымгерлері тәртіптік жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

11.2. Адвокатты тәртіптік жауапкершілікке тартуды адвокаттардың тәртіптік комиссиясы жүзеге асырады.

11.3. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы)

рабочих дней со дня поступления обращения заявителя в президиум коллегии адвокатов.

10.6. Отказ в допуске к прохождению стажировки по причине набора большого количества стажеров адвокатов не допускается.

10.7. Стажировка осуществляется под руководством адвоката, имеющего стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет. Продолжительность стажировки составляет от шести месяцев до одного года на основании Постановления Президиума и Договора о прохождении стажировки. Стажировку у одного и того же адвоката могут проходить не более двух стажеров одновременно.

10.8. Период стажировки зачисляется в стаж работы по юридической специальности.

10.9. На период стажировки стажер может быть принят на работу по трудовому договору в качестве помощника адвоката.

10.10. Прохождение стажировки осуществляется на платной основе согласно договору, заключенному между Коллегией и стажером.

10.11. Организация прохождения стажировки осуществляется Президиумом Коллегии адвокатов в соответствии с положением о порядке прохождения стажировки стажерами адвокатов, разрабатываемым и утверждаемым Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с уполномоченным органом.

10.12. По результатам стажировки руководителем стажера составляется заключение и передается для утверждения в Президиум Коллегии адвокатов.

По итогам рассмотрения материалов стажировки Президиум Коллегии адвокатов принимает решение об утверждении заключения о прохождении стажировки либо об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки.

Заключение об успешном прохождении стажировки действительно в течение трех лет со дня его утверждения Президиумом Коллегии адвокатов.

Решение об отказе в утверждении заключения о прохождении стажировки должно быть мотивированным и может быть обжаловано в Республиканскую коллегию адвокатов или суд.

10.13. Стажировку не проходят лица, прекратившие полномочия судьи по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 9), 10) и 12) пункта 1 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

10.14. Стажер адвоката не вправе самостоятельно заниматься адвокатской деятельностью.

10.15. Стажеры, успешно выполнявшие работу, могут быть материально поощрены по представлению руководителя стажировки и на основании решения Президиума.

Статья 11. Дисциплинарная комиссия Коллегии и дисциплинарная ответственность адвокатов

11.1. За совершение проступков, выразившихся в нарушении положений настоящего Устава, Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Кодекса профессиональной этики адвокатов, Положения о прохождении стажировки, адвокаты и стажеры адвокатов могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

сайайтын және оған есеп беретін алқаның тәуелсіз органы болып табылады.

11.4. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешімдері міндетті сипатта болады.

11.5. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының қарамағына адвокаттар алқасының ұсынуы бойынша кемінде бес жыл адвокаттық жұмыс өтілі бар алты адвокат, әділет органдары ұсынған жұртшылықтың үш өкілі, отставкадағы әділ судья кіреді.

11.6. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының төрағасы адвокат болып табылады.

11.7. Бір адам адвокаттардың тәртіптік комиссиясында бір мерзімнен артық бола алмайды.

11.8. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы туралы Ережені және тәртіптік жауаптылыққа тарту рәсімін Республикалық адвокаттар алқасы белгілейді.

11.9. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының өкілеттік мерзімі төрт жылды құрайды.

11.10. Тәртіптік істі адвокаттардың тәртіптік комиссиясы бұзушылық анықталған күннен бастап екі айдан аспайтын мерзімде қарайды. Тәртіптік іс жүргізу адвокат еңбекке уақытша жарамсыз болған және ол кесарпарда болған жағдайларда тоқтатыла тұруы мүмкін. Тоқтата тұру мерзімі тәртіптік істі қараудың жалпы мерзіміне қосылмайды.

11.11. Тәртіптік істі қарау кезінде адвокаттардың тәртіптік комиссиясы өз отырыстарына шағым жіберген адамдарды, сондай-ақ шағым қаралатын адвокаттар алқасының мүшелерін шақыруға міндетті.

Әділет органдары тәртіптік іс жүргізуді қозғау туралы ұсыныс енгізген жағдайда, оны міндетті түрде қарау Әділет органы өкілінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Қарау уақыты мен орны туралы тиісті түрде хабарланған аталған адамдардың келмеуі тәртіптік іс жүргізуді қарауға кедергі болмайды.

11.12. Адвокаттың осы Заңның, Қазақстан Республикасының адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы заңнамасының, Адвокаттардың кәсіптік әдеп кодексінің, адвокаттар алқасы жарғысының талаптарын, Республикалық адвокаттар алқасы органдарының, адвокаттар алқаларының шешімдерін бұзғанын көрсететін жеткілікті негіздердің болуы тәртіптік іс жүргізуді қозғауға негіз болып табылады.

11.13. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы адвокатқа мынадай тәртіптік жаза шараларын қолдануға құқылы:

- 1) ескерту;
- 2) сөгіс;
- 3) қатаң сөгіс;
- 4) "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 60-бабында көзделген негіздер бойынша және тәртіппен адвокаттар алқасынан шығару.

Тәртіптік жаза қолдану кезінде жасалған теріс қылықтың ауырлығы, ол жасалған мән-жайлар, адвокаттың алдындағы жұмысы мен мінез-құлқы ескерілуге тиіс.

11.14. Адвокаттың тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін тек бір тәртіптік жаза қолданылуы мүмкін. Тәртіптік жаза ол анықталған күннен бастап бір айдан аспайтын мерзімде, бірақ ол жасалған күннен бастап алты айдан аспайтын мерзімде қолданылуы мүмкін.

11.15. Тәртіптік комиссия тәртіптік істі қарау шешімдері бойынша адвокаттар алқасының мүшесін анықталған бұзушылықтарды жоюға міндеттейтін және

11.2. Привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности осуществляется Дисциплинарной комиссией адвокатов.

11.3. Дисциплинарная комиссия адвокатов является независимым органом Коллегии, избираемым Общим собранием (Конференцией) членов Коллегии адвокатов и подотчетным ему (ей).

11.4. Решения дисциплинарной комиссии адвокатов носят обязательный характер.

11.5. В состав дисциплинарной комиссии адвокатов включаются шесть адвокатов со стажем адвокатской практики не менее пяти лет по представлению коллегии адвокатов, три представителя общественности, предложенные органами юстиции, два судьи в отставке.

11.6. Председателем дисциплинарной комиссии адвокатов является адвокат.

11.7. Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии адвокатов более одного срока.

11.8. Положение о дисциплинарной комиссии адвокатов и процедура привлечения к дисциплинарной ответственности устанавливаются Республиканской коллегией адвокатов.

11.9. Срок полномочий дисциплинарной комиссии адвокатов составляет четыре года.

11.10. Дисциплинарное дело рассматривается дисциплинарной комиссией адвокатов в срок не более двух месяцев со дня выявления нарушения. Дисциплинарное производство может быть приостановлено в случаях временной нетрудоспособности адвоката и нахождения его в командировке. Срок приостановления не включается в общий срок рассмотрения дисциплинарного дела.

11.11. При рассмотрении дисциплинарного дела дисциплинарная комиссия адвокатов обязана приглашать на свои заседания лиц, направивших жалобы, а также членов коллегии адвокатов, в отношении которых рассматривается жалоба.

В случае внесения органами юстиции представления о возбуждении дисциплинарного производства его обязательное рассмотрение осуществляется с участием представителя органа юстиции.

Неявка указанных лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения, не препятствует рассмотрению дисциплинарного производства.

11.12. Основанием для возбуждения дисциплинарного производства является наличие достаточных оснований, указывающих на нарушение адвокатом требований настоящего Закона, законодательства Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, Кодекса профессиональной этики адвокатов, устава коллегии адвокатов, решений органов Республиканской коллегии адвокатов, коллегий адвокатов.

11.13. Дисциплинарная комиссия адвокатов вправе применить к адвокату следующие меры дисциплинарного взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) строгий выговор;
- 4) исключение из коллегии адвокатов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 60

шарды жою мерзімдерін белгілейтін нұсқама шығаруы мүмкін.

11.16. Адвокатқа тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер адвокаттардың тәртіптік комиссиясы мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады және олар қабылданған күннен бастап күшіне енеді.

11.17. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешімі, егер оған оның мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, заңды деп есептеледі.

11.18. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы адвокаттар алқасының мүшесіне қатысты тәртіптік жазаға шараларын қолдану туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде адвокаттар алқасы осы шешімнің көшірмесін оның алынғанын тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып, адвокаттар алқасының мүшесіне, сондай-ақ шешім қабылданған шағымды жолдаған адамға жібереді.

11.19. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясының шешіміне осы шешім жария етілген кезден бастап үш ай ішінде адвокатураның тәртіптік комиссиясында немесе сотта дау айтылуы мүмкін.

11.20. Адвокаттардың тәртіптік комиссиясы шешімінің нәтижелері адвокаттар алқасының интернет-ресурсында орналастырылады.

11.21. Егер істі қарау нәтижелері бойынша тәртіптік комиссия жауапкершілікке тартылатын адамды адвокаттар алқасынан шығару үшін негіздердің болуын анықтаған жағдайда, ол тиісті адвокаттар алқасына адвокаттың алқаға мүшелігін тоқтату туралы мәселені қарауды тапсырады.

Адвокаттар алқасының мүшесін алқадан шығару туралы шешіміне адвокатқа адвокаттар алқасы төралқасы шешімінің көшірмесі табыс етілген күннен бастап бір ай мерзімде сотқа шағым жасалуы мүмкін.

12-бап. Көтермелеу шаралары

12.1. "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" ҚР Заңының талаптарын сақтайтын және өздерінің кәсіби міндеттерін, адвокаттың кәсіби эдеп кодексі нормаларының талаптарын адал орындайтын, алқаның қадір-қасиетіне өміріне белсенді қатысқаны үшін тәртіптік жазаға жеткізілмеген адвокаттар көтермелеуге ұсынылуы мүмкін.

12.2. Төралқаның шешімі бойынша адвокатқа көтермелеу шаралары қолданылуы мүмкін:

- 1) Алғыс хат;
- 2) Құрмет грамотасымен марапаттау;
- 3) үкіметтік наградаға ұсыну.

Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение адвоката.

11.14. За совершение адвокатом дисциплинарного проступка может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Дисциплинарное взыскание может быть наложено в срок не более одного месяца со дня его выявления, но не более шести месяцев со дня его совершения.

11.15. Дисциплинарная комиссия по результатам рассмотрения дисциплинарного дела может вынести предписание, обязывающее члена коллегии адвокатов устранить выявленные нарушения и устанавливающее сроки их устранения.

11.16. Решения о применении к адвокату дисциплинарного взыскания принимаются большинством голосов членов дисциплинарной комиссии адвокатов и вступают в силу со дня их принятия.

11.17. Заседание дисциплинарной комиссии адвокатов считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.

11.18. Коллегия адвокатов в течение пяти рабочих дней со дня принятия дисциплинарной комиссией адвокатов решения о применении мер дисциплинарного взыскания в отношении члена коллегии адвокатов направляет копию решения члену коллегии адвокатов, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято решение, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование его получения.

11.19. Решение дисциплинарной комиссии адвокатов может быть оспорено в дисциплинарной комиссии адвокатуры или суде в течение трех месяцев с момента оглашения данного решения.

11.20. Результаты работы дисциплинарной комиссии адвокатов размещаются на интернет-ресурсе коллегии адвокатов.

11.21. В случае, если по результатам рассмотрения дела дисциплинарная комиссия установит наличие оснований для исключения лица, привлекаемого к ответственности, из коллегии адвокатов, она поручает соответствующей коллегии адвокатов рассмотреть вопрос о прекращении членства адвоката в коллегии.

Решение коллегии адвокатов об исключении члена из коллегии может быть обжаловано в суд в месячный срок со дня вручения адвокату копии постановления президиума коллегии адвокатов.

Статья 12. Меры поощрения

12.1. Адвокаты, соблюдающие требования Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и добросовестно выполняющие свои профессиональные обязанности, требования норм Кодекса профессиональной этики адвоката, за активное участие в общественной жизни коллегии, не имеющие дисциплинарных взысканий, могут быть представлены к поощрениям.

12.2. По решению Президиума к адвокату могут быть применены меры поощрения в виде:

- 1) благодарственного письма;
- 2) награждения почетной грамотой;
- 3) представления к правительственной награде.

13-бап. Заң көмегін көрсетуді ұйымдастыру

13.1. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысандары.

Адвокат өз қызметін адвокаттар алқасында құрылатын заң консультациясында не заңды тұлғаны тіркемей жеке жүзеге асыруға, сондай-ақ дербес немесе басқа адвокаттармен бірлесіп адвокаттық кеңсені құруға құқылы.

13.2. Азаматтардың білікті заң көмегіне қол жеткізуін қамтамасыз ету үшін адвокаттар алқасының Төралқасы заң консультацияларын, оның ішінде мамандандырылған заң консультациялар құрады.

Заң консультациясы алқаның құрылымдық бөлімшесі (филиалы) болып табылады. Оның өз атауы мен адвокаттар алқасына тиесілігі, заң көмегін көрсетуді ұйымдастыру үшін қажетті өзге де атрибутикасы көрсетілген мөрі мен бұрыштық мөртаңбасы болады. Заң консультациясы адвокаттар алқасының жалпы жиналысы (конференциясы) қабылдайтын Ереже негізінде әрекет етеді.

Заң консультациясының орналасқан жерін адвокаттар алқасының Төралқасы айқындайды.

13.3. Заң консультациясын алқа Төралқасы айқындайтын меңгеруші басқарады.

13.4. Адвокат өз қызметін заңды тұлғаны тіркемей жеке жүзеге асыруға құқылы, ол туралы ол алқаға хабарлайды. Хабарламада адвокаттың Тегі, Аты, Әкесінің аты (ол болған кезде), оның тұрақты орналасқан жері көрсетіледі. Кәсіби қызметін заңды тұлға құрмай жеке жүзеге асыратын адвокат банкроттерде есеп айырысу шоты және өзге де шоттары, жеке мөрі, мөртаңбалары, жеке бланкілері болуға құқылы.

13.5. Адвокаттық кеңсе коммерциялық емес ұйым болып табылады.

Адвокаттар кеңсесі адвокаттардың заң көмегін көрсетуінің материалдық, ұйымдық-құқықтық және өзге де шарттарын қамтамасыз ету мақсатында құрылады.

Адвокаттық кеңсені адвокаттар алқасының мүшесі (мүшелері) құрады (құрады). Адвокат бір ғана адвокат кеңсесінің серіктесі бола алады.

Серіктестер адвокаттық кеңсенің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал адвокаттық кеңсе серіктестерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Адвокаттық кеңсе Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес адвокаттардың адвокаттық қызметті жүзеге асыруына байланысты өздері алған табыстары бойынша салық агенті, сондай-ақ клиенттермен және үшінші тұлғалармен есеп айырысу және адвокаттық кеңсенің құрылтай құжаттарында көзделген басқа да мәселелер бойынша олардың өкілі бола алады.

Адвокаттық кеңсені құрған адвокаттар өзара кезекпен жазбаша нысанда серіктестік шарт жасасады. Серіктестік шарт бойынша адвокаттар барлық серіктестердің атынан заң көмегін көрсету үшін өз күштерін біріктіруге міндеттенеді. Серіктестік шарт адвокаттық кеңсені мемлекеттік тіркеу үшін берілмейді.

Егер серіктестік шартта өзгеше белгіленбесе, адвокаттық кеңсенің жалпы істерін басқаруды басқарушы серіктес жүзеге асырады. Клиентпен заң көмегін көрсету туралы шарт оған кіретін барлық серіктестердің атынан басқарушы серіктес ретінде адвокат кеңсесінің атынан жасалады.

Бір адвокат құрған (құрған) адвокаттық кеңсе өз қызметін жарғы негізінде жүзеге асырады.

Статья 13. Организация оказания юридической помощи

13.1. Формы организации адвокатской деятельности.

Адвокат вправе осуществлять свою деятельность в юридической консультации, создаваемой в коллегии адвокатов, либо индивидуально без регистрации юридического лица, а также учредить самостоятельно или совместно с другими адвокатами адвокатскую контору.

13.2. Для обеспечения доступа граждан к квалифицированной юридической помощи Президиум Коллегии адвокатов создает юридические консультации, в том числе специализированные.

Юридическая консультация является структурным подразделением (филиалом) Коллегии. Она имеет печать и угловой штамп, с обозначением своего наименования и принадлежности к Коллегии адвокатов, иную атрибутику, необходимую для организации оказания юридической помощи. Юридическая консультация действует на основании Положения, принимаемого Общим собранием (Конференцией) Коллегии адвокатов.

Место нахождения юридической консультации определяется Президиумом Коллегии адвокатов.

13.3. Юридической консультацией руководит заведующий, назначаемый Президиумом Коллегии.

13.4. Адвокат вправе осуществлять свою деятельность индивидуально без регистрации юридического лица, о чем он уведомляет Коллегию. В уведомлении указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, его постоянное место нахождения. Адвокат, осуществляющий профессиональную деятельность индивидуально без образования юридического лица, вправе иметь расчетный счет и иные счета в банках, личную печать, штампы, личные бланки.

13.5. Адвокатская контора является некоммерческой организацией.

Адвокатская контора учреждается (создается) в целях обеспечения материальных, организационно-правовых и иных условий оказания адвокатами юридической помощи.

Адвокатская контора учреждается (создается) членом (членами) коллегии адвокатов. Адвокат может выступить партнером только одной адвокатской конторы.

Партнеры адвокатской конторы не отвечают по ее обязательствам, а адвокатская контора не отвечает по обязательствам своих партнеров.

Адвокатская контора в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан может выступать налоговым агентом адвокатов по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителем по расчетам с клиентами и третьими лицами и другим вопросам, предусмотренным учредительными документами адвокатской конторы.

Адвокаты, учредившие (создавшие) адвокатскую контору, заключают между собой партнерский договор в простой письменной форме. По партнерскому договору адвокаты обязуются объединить свои усилия для оказания юридической помощи от имени всех партнеров. Партнерский договор не предоставляется для государственной регистрации адвокатской конторы.

Адвокаттық кеңсенің адвокаты ол мемлекеттік тәуелсізденгеннен және (немесе) адвокаттық кеңсеге тағайындалғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде бұл туралы тиісті адвокаттар алқасына жазбаша хабарлауға және адвокаттық кеңсенің әріптестік құжаттарын оның қолына беруге міндетті.

Адвокаттық кеңселердің әріптестері салым ретінде берілген мүлік меншік құқығындағы адвокаттық кеңсеге тағайындалады.

Адвокаттық кеңсе серіктестерінің құрамын өзгерту:

- 1) серіктестіктен шығу;
- 2) жаңа серіктес қабылдау;
- 3) серіктестің адвокаттық қызметі осы Заңда көзделген мерзімдер бойынша тоқтатылады.

Адвокаттық кеңсенің серіктестері:

- 1) Егер адвокаттық кеңсенің жарғысында өзгеше көзделмесе, адвокаттық кеңседен шыққан не адвокаттық қызмет тоқтатылған кезде адвокаттық кеңсе мүлкінің бір бөлігін немесе осы мүліктің құнын олар адвокаттық кеңсенің меншігіне берген мүлік құны шегінде алуға;
- 2) адвокаттық кеңсе таратылған жағдайда оның кредиторлармен есеп айырысқаннан кейін қалған мүлкінің бір бөлігін олар адвокаттық кеңсенің меншігіне берген мүліктің құны шегінде алуға құқылы.

Адвокаттық кеңселер құруға мемлекеттік органдардың қолдауы рұқсаты талап етілмейді.

13.6. Заң көмегін көрсеткені үшін адвокаттың алқамасы адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысанына тағайындалуы алқаның немесе адвокаттық кеңсенің не адвокаттық қызметті жеке жүзеге асыратын адвокаттың алқасына алынуы шотына немесе алқаның немесе адвокаттық кеңсенің қазынасына қолма-қол ақша қаражатымен не адвокаттық қызметті жеке жүзеге асыратын адвокаттың алқасына алынуы шотына енгізілуіне жатады.

Адвокат, егер бұл заң көмегін көрсету туралы шешіммен жасалған шартта көзделсе, өзінің банктік есебіне сыйақы ала алады.

13.7. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін адвокаттар "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" заңда белгіленген тәртіппен көрсетеді.

Заңның 28-бабына сәйкес адвокаттардың мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсетуге қатысуын адвокаттар алқасы қамтамасыз етеді. Адвокаттар алқасы заң бойынша бірінші желтоқсаннан кешіктірмей аумақтық заң орындарына мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімін жасайды. Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысу үшін адвокаттарды іріктеу критерийлерін Республикалық адвокаттар алқасы бекітеді.

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттар тізіміне енгізудің басым принципі кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсететін адвокаттарға беріледі.

Тізімде адвокаттың Тегі, Аты, Әкесінің аты (ол болған жағдайда), адвокаттық қызметпен айналысуға берілген лицензияның нөмірі мен берілген күні, адвокаттық қызметті ұйымдастыру нысаны, адвокаттық қызметті жүзеге асырудың атауы мен орны көрсетіледі.

Адвокаттар тізімін адвокаттар алқасының төралқасы мерзімді жаңартып отырады және белсенді жағдайда ұстайды.

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысатын адвокаттардың тізімі заң көмегінің

Ведение общих дел адвокатской конторы осуществляется управляющим партнером, если иное не установлено партнерским договором. Договор об оказании юридической помощи с клиентом заключается адвокатской конторой в лице управляющего партнера от имени всех партнеров, входящих в нее.

Адвокатская контора, учрежденная (созданная) одним адвокатом, осуществляет свою деятельность на основании устава.

Адвокат адвокатской конторы обязан в течение десяти календарных дней после ее государственной регистрации и (или) принятия в адвокатскую контору письменно уведомить об этом соответствующую коллегия адвокатов и представить в ее распоряжение партнерские документы адвокатской конторы.

Имущество, внесенное партнерами адвокатских контор в качестве вкладов, принадлежит адвокатской конторе на праве собственности.

Изменение состава партнеров адвокатской конторы может осуществляться вследствие:

- 1) выхода партнера;
- 2) принятия нового партнера;
- 3) прекращения партнером адвокатской деятельности по основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

Партнеры адвокатской конторы вправе:

- 1) при выходе из адвокатской конторы либо прекращении адвокатской деятельности получить часть имущества адвокатской конторы или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного ими в собственность адвокатской конторы, если иное не предусмотрено уставом адвокатской конторы;
- 2) получить в случае ликвидации адвокатской конторы часть ее имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, в пределах стоимости имущества, переданного ими в собственность адвокатской конторы.

Специальное разрешение государственных органов на создание адвокатских контор не требуется.

13.6. Гонорар адвоката за оказание юридической помощи подлежит, в зависимости от формы организации адвокатской деятельности, внесению на расчетный счет Коллегии или адвокатской конторы, либо адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, или наличным денежными средствами в кассу Коллегии, или адвокатской конторы, либо адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально.

Адвокат также может получить вознаграждение на свой банковский счет, если это предусмотрено договором с клиентом об оказании юридической помощи.

13.7. Гарантированная государством юридическая помощь оказывается адвокатами в порядке, установленном законом «об адвокатской деятельности и юридической помощи».

В соответствии со статьей 28 закона участие адвокатов в оказании гарантированной государством юридической помощи обеспечивается Коллегией адвокатов. Коллегия адвокатов ежегодно не позднее первого декабря направляет в территориальный орган юстиции список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической

бірінші ақпараттық жүйесінің көмегімен автоматты түрде қалыптастырылуы мүмкін.

Адвокатты таңдау заң көмегінің бірінші ақпараттық жүйесінің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін.

Аумақтық әділет органы жыл сайын он бесінші желтоқсаннан кешіктірмей адвокаттармен мемлекеттік берген заң көмегін көрсету туралы келісім жасалады.

Республикалық адвокаттар алқасының ұсынымдарын ескере отырып, уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін заңның нысаны адвокаттардың міндеттері мен облыс, республикалық маңызы бар қала, астана аумағында таратылатын заңдық көмекпен толық қамтамасыз ету шарттарына қамтуға тиіс.

Аумақтық әділет органы жыл сайын жиырма бесінші желтоқсаннан кешіктірмей тиісті облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумағында таратылатын мерзімді баспасөз басылымында жариялайды және өзінің интернет-ресурсында мемлекеттік берген заң көмегін көрсету жүйесіне қатысты адвокаттар тізімін орналастырады.

Құқықтық консультация беру түрінде мемлекеттік берген заң көмегін көрсету өтініш беруші өтініш берген сәтте адвокаттың қызметтік мекен-жайында тікелей жүзеге асырылады.

Заң көмегін тікелей өтініш беруші жүгінгеннен кейін көрсету мүмкін болмаған кезде ол үш жұмыс күнінен бастап мерзімде көрсетілуге тиіс. Адвокат өтініш берушіге қабылдау күні мен уақыты туралы қолжетімді хабарлайды.

Құқықтық консультация беру, егер ол ауыр науқастану, тірі-тіру қиындығына байланысты мүгедектік немесе өмірі мен жайлар салдарынан адвокат тағайындаған адвокат орнына келе алмайтын болса, өтініш берушінің тіркелген жері бойынша жүргізіледі.

Бір мәселе бойынша тұлға мемлекет кепілдік берген заң көмегін бір рет ала алады.

Мемлекет кепілдік берген заң көмегін есепке алуды мемлекеттік көмек көрсететін адвокат уәкілетті орган бекіткен тәртіппен жүргізеді.

Адвокаттар ай сайын есепті айдан кейінгі айдың бесінші күнінен кешіктірмей адвокаттар алқасына өздері көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы есеп береді. Есептің нысанын Республикалық адвокаттар алқасының ұсынымдарын ескере отырып, уәкілетті орган бекітеді.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар алқасы жыл сайын бесінші желтоқсаннан кешіктірмей аумақтық әділет органына Республикалық адвокаттар алқасының ұсынымдарын ескере отырып, уәкілетті орган бекітетін заңның нысаны бойынша адвокаттар көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы жиынтық есепті ұсынады.

Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың адвокаттар алқасының жиынтық есебі ауылдық округтердегі мемлекет кепілдік берген заң көмегін көрсететін заңсыз ету туралы ақпаратты қамтиды.

13.1. Адвокаттар көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу.

1) Адвокат көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі.

2) Адвокат көрсететін мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация

помощи. Критерии отбора адвокатов для участия в системе оказания гарантированной государством юридической помощи утверждаются Республиканской коллегией адвокатов.

Преимущественное право включения в список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, предоставляется адвокатам, оказывающим комплексную социальную юридическую помощь.

В списке указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) адвоката, номер и дата выдачи лицензии на занятие адвокатской деятельностью, форма организации адвокатской деятельности, наименование и место осуществления адвокатской деятельности.

Список адвокатов периодически обновляется президиумом коллегии адвокатов и поддерживается в актуальном состоянии.

Список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи, может формироваться автоматически с помощью единой информационной системы юридической помощи.

Выбор адвоката может осуществляться с помощью единой информационной системы юридической помощи.

Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее пятнадцатого декабря заключает с адвокатами соглашение об оказании гарантированной государством юридической помощи.

Форма соглашения, разрабатываемая и утверждаемая уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов, должна содержать обязанности адвокатов и условия по полноценному обеспечению юридической помощью населения, проживающего на территории области, города республиканского значения, столицы.

Территориальный орган юстиции ежегодно не позднее двадцать пятого декабря публикует в периодическом печатном издании, распространяемом на территории соответствующей области, города республиканского значения, столицы, и размещает на своем интернет-ресурсе список адвокатов, участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи.

Оказание гарантированной государством юридической помощи в виде правового консультирования осуществляется в служебном помещении адвоката непосредственно в момент обращения заявителя.

При невозможности оказания юридической помощи непосредственно после обращения заявителя она должна быть оказана в срок, не превышающий трех рабочих дней. Заявитель в доступной форме извещается адвокатом о дне и времени приема.

Правовое консультирование проводится по месту нахождения заявителя, если он вследствие тяжелого заболевания, инвалидности, связанных с затруднениями в передвижении, или иных обстоятельств не в состоянии явиться в назначенное адвокатом место приема.

По одному и тому же вопросу лицо может получить гарантированную государством юридическую помощь один раз.

Учет гарантированной государством юридической помощи ведется адвокатом, предоставляющим такую

беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ бітімгерлік рәсімдерді жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу мөлшерін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

3). Адвокат көрсететін заң көмегіне ақы төлеу және құқықтық консультация беруге, қорғауға және өкілдік етуге, сондай-ақ бітімгерлік рәсімдерді жүргізуге байланысты шығыстарды өтеу тәртібі уәкілетті орган анықтайтын мемлекет кепілдік берген заң көмегіне ақы төлеу қағидаларында белгіленеді.

4). Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, адвокат көрсететін, мемлекет кепілдік берген заң көмегіне, іс сапарлық, көліктік шығыстарға ақы төлеу және оның құқықтық консультация беруге, қорғау мен өкілдік етуге байланысты басқада шығыстарын өтеу қылмыстық қудалау органдарының қаулылары және соттардың шешімдері бойынша жүргізіледі.

13.9. Адвокаттың нақты істі жүргізуге өкілеттіктері куәлігі мен қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламамен расталады.

Қорғау (өкілдік ету) туралы жазбаша хабарламаның нысанын, оның ішінде оған енгізілетін мәліметтерді тізбесін Республикалық адвокаттар алкасы Әділет министрлігімен келісу бойынша бекітеді.

14-бап. Алқа мүлкі

14.1. Алқа мүлкі материалдық құндылықтар мен қаржы қорларынан тұрады. Алқа адвокаттық қызметті

помощь, в порядке, определенном уполномоченным органом.

Адвокаты ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляют в коллегию адвокатов отчет об оказанной ими гарантированной государством юридической помощи. Форма отчета утверждается уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов.

Коллегия адвокатов области, города республиканского значения, столицы ежегодно не позднее пятого июля и пятого января представляет в территориальный орган юстиции сводный отчет об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической помощи по форме, утверждаемой уполномоченным органом с учетом рекомендаций Республиканской коллегии адвокатов.

Сводный отчет коллегии адвокатов области, города республиканского значения, столицы содержит информацию об обеспечении гарантированной государством юридической помощью сельских населенных пунктов.

13.8. Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатами

1). Оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, производится за счет бюджетных средств.

2). Размеры оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

3). Порядок оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, устанавливается правилами оплаты гарантированной государством юридической помощи, определяемыми уполномоченным органом.

4). В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, оплата гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатом, командировочных, транспортных расходов и возмещение других его расходов, связанных с правовым консультированием, защитой и представительством, производятся по постановлениям органов уголовного преследования и определениям судов.

13.9. Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждается удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите (представительстве).

Форма письменного уведомления о защите (представительстве), в том числе перечень иных вносимых в него сведений, утверждается Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с Министерством Юстиции РК.

Статья 14. Имущество Коллегии

14.1. Имущество Коллегии состоит из материальных ценностей и финансовых средств. Коллегия вправе иметь на балансе движимое и недвижимое имущество,

ұымдастыру үшін қажетті жылжымалы және жылжымайтын мүлікті баланста ұстауға құқылы.

14.2. Адвокаттар алқасының мүлкі адвокаттар алқасының мүшелері төлейтін жарналар, гранттар мен қайырымдылық көмек, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды және жеке тұлғалардан келіп түсетін қайырымдылықтар есебінен қалыптастырылады.

14.3. Мүшелік жарналар табысына, демалыста болуына немесе уақытша еңбекке қабілетсіздігіне қарамастан ай сайын төленуге тиіс.

14.4. Ай сайынғы мүшелік жарналардың мөлшері алқаның жарғысымен белгіленеді және төленетін күнге қолданыста болатын арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 5 (бес) айлық есептік көрсеткішке (АЕК) еселенген мөлшерде жалпы жиналыс (конференция) бекітеді.

Ай сайынғы мүшелік жарналардың мөлшері осы Жарғының мәтініне тиісті өзгерістер адвокаттар алқасы жалпы жиналысының шешімімен енгізілген жағдайда ғана өзгертілуі мүмкін.

Адвокаттар кәсіби қызметті жүзеге асыратын ауылдық елді мекендерде немесе адвокаттың қызмет өтілі бір жылдан кем болған жағдайда адвокат ай сайынғы белгіленген мүшелік жарна ставкасының елу пайызын, яғни 2,5 АЕК мөлшерінде төлейді.

Ауылдық елді мекендердің тізбесін адвокаттар алқасының Төралқасы "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының нормаларын негізге ала отырып белгілейді, оларға сәйкес қалалық елді мекендерге республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар қалалар, сондай - ақ олардың әкімшілік бағыныстылығы аумағындағы кенттер жатады; ауылдық елді мекендерге олардың әкімшілік бағыныстылығына қарамастан қалған барлық елді мекендер жатады.

14.5. Жыл сайынғы нысаналы жарнаның мөлшері алқаның жарғысымен белгіленеді және жалпыжиналыспен (конференциямен) бекітіледі. Жыл сайынғы мақсатты жарна 5 АЕК құрайды және жылжымайтын мүлікті сатып алуға арналады. Жыл сайынғы нысаналы жарна төленетін күнге қолданыста болатын арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткішке еселенген мөлшерде есептелуі тиіс.

Жыл сайынғы нысаналы жарнаның мөлшері жалпы жиналыс (конференциямен) осы Жарғының мәтініне тиісті өзгерістер енгізген жағдайда ғана өзгертілуі мүмкін.

14.6. Адвокаттар кәсіби қызметті жүзеге асыратын ауылдық елді мекендерде немесе адвокаттық қызмет өтілі бір жылдан кем болған жағдайда жыл сайынғы нысаналы жарна мөлшерінде белгіленген ставканың елу пайызын, яғни 2,5 АЕК мөлшерінде төлейді.

14.7. Ай сайынғы мүшелік жарналарды адвокаттар, қызмет нысанына қарамастан, ай сайын алқаның есеп шығысу шотына немесе ағымдағы айдың 20-сынан кешіктірмей алқаның бухгалтериясына қолма-қол ақша қаражатымен енгізеді.

14.8. Жыл сайынғы нысаналы жарна ағымдағы жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірмей алқаның бухгалтериясына енгізіледі.

14.9. Ай сайынғы мүшелік және мақсатты жарналар алқаның жалпы қажеттіліктеріне жұмсалыуы мүмкін. Адвокаттар алқасының жалпы мұқтаждарына арналған шығындарға оны материалдық қамтамасыз етуге, адвокаттарға сыйақы беруге және адвокаттар алқасы

необходимое для организации адвокатской деятельности.

14.2. Имущество Коллегии адвокатов формируется за счет взносов, уплачиваемых членами Коллегии адвокатов, грантов и благотворительной помощи, пожертвований, поступающих от юридических и физических лиц в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.3. Членские взносы подлежат ежемесячной уплате, независимо от дохода, нахождения в отпуске либо наличия временной нетрудоспособности.

14.4. Размер ежемесячных членских взносов устанавливается Уставом Коллегии и утверждается Общим собранием (Конференцией) в размере кратном 5 (пяти) месячным расчетным показателям (МРП), установленному законом о республиканском бюджете на дату уплаты.

Размер ежемесячных членских взносов может быть изменен только в случае внесения соответствующих изменений в текст настоящего Устава решением Общего собрания (Конференции) коллегии адвокатов.

Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в сельских населенных пунктах либо имеющие стаж адвокатской деятельности менее одного года, уплачивают ежемесячные членские взносы в размере пятидесяти процентов от установленной ставки, то есть 2,5 МРП.

Перечень сельских населенных пунктов определяется Президиумом Коллегии адвокатов, исходя из норм Закона РК «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», согласно которым к городским населенным пунктам относятся города республиканского, областного и районного значения, а также поселки, находящиеся на территории их административной подчиненности; к сельским - все остальные населенные пункты независимо от их административной подчиненности.

14.5. Размер ежегодного целевого взноса устанавливается Уставом Коллегии и утверждается Общим собранием (Конференцией). Ежегодный целевой взнос составляет 5 МРП и предназначен для приобретения недвижимости Коллегии. Ежегодный целевой взнос должен исчисляться в размере, кратном к месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты.

Размер ежегодного целевого взноса может быть изменен только в случае внесения соответствующих изменений в текст настоящего Устава Общим собранием (Конференцией).

14.6. Адвокаты, осуществляющие профессиональную деятельность в сельских населенных пунктах либо имеющие стаж адвокатской деятельности менее года, уплачивают ежегодный целевой взнос в размере пятидесяти процентов от установленной ставки, то есть 2,5 МРП.

14.7. Ежемесячные членские взносы адвокаты, независимо от формы деятельности, ежемесячно вносят на расчетный счет Коллегии или наличные денежными средствами в бухгалтерию Коллегии не позднее 20 числа текущего месяца.

14.8. Ежегодный целевой взнос вносится в бухгалтерию Коллегии не позднее 25 декабря текущего года.

органдарындағы олардың жұмысына байланысты шығыстарды өтеуге арналған шығыстар, адвокаттар аппаратының жалпы жиналысы (конференциясы) бекіткен штат санына, адвокаттардың штаттық жұмыстарына сәйкес адвокаттар алқасы аппараты сметкерлерінің жалақысына арналған шығыстар жатады, сондай-ақ еңбек шарттары немесе өзге де шарттар бойынша алқа жұмысына тартылатын өзге де адамдардың еңбекқысы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында және адвокаттар алқасының жалпы жиналысында бекітілген адвокаттар алқасының сметасында көзделген өзге де шығыстар жатады.

14.10. Мүшелік жарналарды қатарынан үш және одан да көп айдан артық төлемеу мүшелік жарналарды жүйелі түрде төлемеген деп саналады.

14.11. Мүшелік жарналарды төлеуден алқа мүшелері, мүлкі мен босануы, бала күтімі бойынша әлеуметтік жағдайындағы әйелдер босатылады. Ұлы Отан соғысына қатысушылар және оларға теңестірілген адамдар босатылады (заң мәтінінен).

Сонымен қатар, төралқа өкімімен "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Заңның 55-бабы 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, айлық мүшелік жарна жыл бойы кезекті демалыста жүрген адвокатқа, сондай-ақ 2 айлық мүшелік жарналар осы мерзімде уақытша еңбекке қабілетсіз болған жағдайларда қайтарылуға жатады.

14.12. Адвокаттық қызметпен айналысу құқығына иеленуінің қолданылуын тоқтата тұрған адвокаттар мүшелік жарналарды төлеуден босатылады.

14.13. Алқаның мүлкін сатып алу, иеліктен шығару, қайтару шығару туралы, сондай-ақ мүлкті жалға алу туралы шешім алқаның жалпы жиналысының (конференциясының) айрықша құзыретіне жатады.

15-бап. Адвокаттар алқасының органдары

15.1. Алқа органдары болып табылады:

1) Алқа мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы) алқаның жоғары органы болып табылады;

2) Атқарушы орган - Төралқа;

3) Бақылау органы-тексеру комиссиясы.

15.2. Алқада адвокаттардың тәртіптік комиссиясы құрылады.

15.3. Адвокаттар алқасында әдеп жөніндегі комиссия және адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы) қабылдайтын ережелер негізінде әрекет етуге басқа да органдар құрылуы мүмкін.

16-бап. Жалпы жиналыс (Конференция)

16.1. Алқаның жоғары органы жалпы жиналыс болып табылады, ол қызмет мәселесін жедел шешу мақсатында конференция нысанында өткізілуі мүмкін.

16.2. Жалпы жиналыс (конференция) адвокаттар алқасы қызметінің кез келген мәселелерін шешуге және әрбір адвокат жалпы жиналыстың (конференцияның) қарауына кез келген мәселені енгізуге және адвокаттың этикасы бұзу және мемлекеттік

14.9. Ежемесячные членские и целевые взносы могут быть потрачены на общие нужды коллегии. К затратам на общие нужды коллегии адвокатов относятся расходы на ее материальное обеспечение, вознаграждение адвокатов и компенсацию расходов, связанных с их работой в органах коллегии адвокатов, расходы на заработную плату работников аппарата Коллегии адвокатов, в соответствии с утвержденными Общим собранием (Конференцией) Коллегии штатной численностью аппарата Коллегии адвокатов, штатных должностей адвокатов – членов Коллегии, а также лиц, привлекаемых для работы Коллегии по трудовым договорам и размера заработных плат Председателя Президиума, адвокатов, занимающих штатные должности, а также иных лиц, привлекаемых для работы Коллегии по трудовым или иным договорам, и иные расходы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и сметой коллегии адвокатов, утвержденной Общим собранием Коллегии адвокатов.

14.10. Систематической неуплатой членских взносов считается их неуплата свыше трех месяцев подряд и более.

14.11. От уплаты членских взносов освобождаются члены коллегии, женщины, находящиеся в социальных отпусках по беременности и родам, уходу за ребенком, участники Великой Ответственной Войны и лица приравненные к ним. (текст из закона).

Кроме того, распоряжением президиума, на основании пп.16) п.2 ст.55 Закона «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», месячный членский взнос подлежит возврату адвокату, находящемуся в очередном ежегодном отпуске, а также членские взносы до 2-х месяцев в случаях временной нетрудоспособности на этот же срок.

14.12. От уплаты членских взносов освобождаются адвокаты, приостановившие действие лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.

14.13. Решение о приобретении, отчуждении, списании имущества Коллегии, а также об аренде имущества относятся к компетенции Общего собрания (Конференции) Коллегии.

Статья 15. Органы Коллегии адвокатов

15.1. Органами Коллегии являются:

- 1). Высшим органом Коллегии является Общее собрание (Конференция) членов Коллегии;
- 2). Исполнительным органом - Президиум;
- 3). Контрольным органом - Ревизионная комиссия.

15.2. В коллегии создается Дисциплинарная комиссия адвокатов.

15.3. В Коллегии адвокатов могут быть созданы комиссия по этике и другие органы, действующие на основании положений, принимаемых Общим собранием (Конференцией) членов Коллегии адвокатов.

Статья 16. Общее собрание (Конференция)

16.1. Высшим органом Коллегии является Общее собрание которое в целях оперативного решения может проводиться в форме конференции.

16.2. Общее собрание (Конференция) вправе решать любые вопросы деятельности Коллегии адвокатов, каждый адвокат имеет право вносить любые вопросы на рассмотрение общего собрания (Конференции). Обращения адвоката к Общему собранию

орғандардың, адвокаттар алқасының басшылары мен сайланбалы органдарының құқыққа қарсы іс-әрекеттері адвокаттың құқықтарына қысым жасау жөнінде жалпы жиналысқа (конференцияға) өтініштері күн тәртібіне енгізілетін түрде енгізілуге және мұндай өтініштер жалпы жиналыстың (конференцияның) қарауына жатады.

16.3. Жалпы жиналыстың (конференцияның) айрықша қарар етіне жатады:

1). Адвокаттар алқасының Жарғысын және Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешімдерді қабылдау;

2). Төралқаны, Төралқа төрағасын, тексеру комиссиясын, тексеру комиссиясының төрағасын, алқаның тәртіптік комиссиясының төрағасын, адвокаттар алқасының тәртіптік комиссиясын, сонымен қатар, тәртіптік комиссияның негізгі құрамына өтпей қалғандар арасынан көптеу дауыс жинаған 2 адвокатты тәртіптік комиссияның қосалқы құрамына бекітумен, сайлау;

кандидаттарды ұсыну, сондай-ақ төралқа мүшелігіне, Төралқа төрағасы қызметіне, тексеру комиссиясының, алқаның тәртіптік комиссиясының мүшелігіне, адвокаттар алқасының тәртіптік комиссиясының төрағасына өзін-өзі ұсынуға адвокаттар алқасының әрбір мүшесі құқылы.

3). Адвокаттар алқасының әрбір мүшесі адвокаттар алқаларының республикалық конференциясының делегаттарын, сонымен қатар, делегаттардың негізгі құрамына өтпей қалғандар арасынан көптеу дауыс жинаған 2 адвокатты делегаттардың қосалқы құрамына бекітумен, сайлау,

адвокаттар алқаларының республикалық конференциясының делегаты ретінде кандидаттарды ұсынуға, сондай-ақ өзін-өзі ұсынуға құқылы.

4). Алқа органдарының, адвокаттар алқасының басшылары мен қызметкерлерінің қызметі туралы шешімдерді тындау және бекіту;

5). Адвокаттар алқасының мүлкіне билік ету тәртібін белгілеу. Кредиттік қаражатты, нысаналы жарналарды таста отырып, жылжымайтын мүлікті сатып алу туралы, алқаның кез келген мүлкін иеліктен шығару және есептен шығару туралы, сондай-ақ мүлікті жалға алу туралы шешім қабылдау;

6). Төралқа мүшелерін, төралқа төрағасын, адвокаттар алқасының басқа да сайланбалы органдарының мүшелерін және төрағаларын мерзімінен бұрын кері шақырып алу;

7). Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткішке еселенген мөлшерде есептелетін мүшелік және нысаналы жарналардың ставкаларын белгілеу; 8). Қаржы-шаруашылық қызмет туралы есепті бекіту; 9).

Алқаны тарату, қайта ұйымдастыру туралы шешімдер қабылдау және тарату комиссиясының мүшелерін сайлау;

10). Адвокаттар алқасы аппаратының штат санын, штат мүше – адвокаттардың, сондай-ақ еңбек шарттары бойынша алқаның жұмысы үшін тартылатын мамандардың штат лауазымдарын бекіту. Алқа Төралқасы төрағасының, кеңес меңгерушілерінің, бас бухгалтерінің, кадр бөлімі бастығының және адвокаттар алқасы аппаратының басқа да лауазымды мамандарының функционалдық міндеттерін бекіту. Төралқа төрағасының, штат лауазымдарын атқаратын адвокаттардың, сондай-ақ еңбек шарттары бойынша

(Конференция) по поводу нарушения этики и ущемления прав адвоката противоправными действиями государственных органов, руководителей и выборными органами коллегии адвокатов подлежат обязательному включению в повестку дня и рассмотрению таких заявлений Общим собранием (Конференцией).

16.3. К исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) относится решение следующих вопросов:

1). Принятие Устава Коллегии адвокатов и решений о внесении изменений и дополнений в Устав;

2). Избрание Президиума, Председателя Президиума, Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии, Председателя дисциплинарной комиссии Дисциплинарной комиссии коллегии, Коллегии адвокатов в том числе, с утверждением запасного состава членов дисциплинарной комиссии из двух адвокатов, набравших наибольшее количество голосов относительно других кандидатов не прошедших в основной состав;

Право выдвижения кандидатов, а также самовыдвижения в члены Президиума, на пост Председателя Президиума, в члены Ревизионной комиссии, Дисциплинарной комиссии коллегии, Председателя дисциплинарной комиссии Коллегии адвокатов принадлежит каждому члену коллегии адвокатов.

3). Избрание делегатов Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов с утверждением запасного состава делегатов, количеством в 2 адвоката, набравших наибольшее количество голосов относительно других кандидатов не прошедших в основной состав;

Право выдвижения кандидатов, а также самовыдвижения в качестве делегата Республиканской конференции делегатов коллегий адвокатов принадлежит каждому члену коллегии адвокатов.

4). Заслушивание и утверждение отчетов о деятельности органов Коллегии, руководителей и работников Коллегии адвокатов;

5). Установление порядка распоряжения имуществом Коллегии адвокатов. Принятие решение о приобретении недвижимого имущества с привлечением кредитных средств, целевых взносов, об отчуждении и списании любого имущества Коллегии, а также об аренде имущества;

6). Досрочный отзыв членов Президиума, Председателя президиума, членов и председателей других выборных органов Коллегии адвокатов;

7). Установление ставок членских и целевых взносов, исчисляемых в размере, кратном месячному расчетному показателю, установленному законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

8). Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности;

9). Принятие решений о ликвидации, реорганизации Коллегии и избрание членов Ликвидационной комиссии;

10). Утверждение штатной численности аппарата Коллегии адвокатов, штатных должностей адвокатов – членов Коллегии, а также лиц, привлекаемых для работы Коллегии по трудовым договорам. Утверждение функциональных обязанностей

алқа жұмысына тартылатын өзге де адамдардың жалақысы мөлшерін бекіту;

16.4. Жалпы жиналыстың (конференцияның) айрықша шарттарына қатысты өзге де мәселелер көзделуі мүмкін.

16.5. Жалпы жиналыс (конференция) адвокаттар алқасы мүшелерінің тізімдік құрамының жалпы санының төрттен екісі немесе тиісінше жалпы жиналыс сайлаған делегаттардан тұратын конференцияға қатысушылардың саны, сондай-ақ конференцияға қатысуға ниет білдірген және келген олардың адвокаттары болған кезде шешім қабылдауға құқылы. Конференцияға келген делегат сайламаған адвокат сайланған делегаттармен тең құқықта конференция жұмысына, оның ішінде конференция қабылдаған шешімдер бойынша дауыс беруге қатыса алады, оның дауысы делегаттың дауысымен бірдей есептелуге тиіс.

16.6. Жалпы жиналысты (конференцияны) адвокаттар алқасының Төралқасы жылына кемінде бір рет шақырады. Төралқа комиссиясының немесе алқа мүшелерінің тізімдік құрамының жалпы санының кемінде төрттен бірінен тұратын адвокаттардың талап етуі бойынша алқа Төралқасының Төрағасы отыз күн ішінде жалпы жиналысты (конференцияны) шақыруға міндетті.

16.7. Адвокаттар алқасының конференциясына делегаттарды адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы Төралқаның өкілеттік мерзіміне сайлайды. Әрбір нормасы-алқаның 5 мүшесінен 1 делегат.

16.8. Адвокаттар алқасының жалпы жиналысы мен конференциясын өткізу регламентін бекітеді

16.9. Адвокаттардың тағылымгерлерін даярлауды, адвокаттардың кәсіби біліктілігін арттыру бойынша алқа жүргізуді ұйымдастыру үшін заңнамаға сәйкес коммерциялық емес мекеме - курстар, (бұдан әрі - "Курстар") құрады, оның құрылтай құжаттарын бекітеді, осы мекеменің басшысын сайлайды.

16.10. ҚР "Төрелік туралы" Заңына сәйкес, азаматтық-құқықтық қатынастардан туындайтын жеке және (немесе) заңды тұлғалар (адвокаттар мен олардың клиенттері арасындағы) арасындағы дауларды шешу үшін адвокаттар алқасының жалпы жиналысы (конференциясы) тұрақты арнайы істейтін төреліктің құрылтай құжаттарын, оның ішінде регламентін, осы Арбитражда қызметін жүзеге асыратын төрешілердің тізімін бекітеді, төрелік басшысын сайлайды.

16.11. Жалпы жиналыс (конференция) адвокаттардың құқықтарын қорғау жөніндегі алқа Кеңесін құрады, осы Кеңестің мүшелерін сайлайды, Кеңес туралы ережені, оның жұмыс регламентін бекітеді.

16.12. Жалпы жиналыс (конференция) Әдеп жөніндегі комиссия құрады, осы комиссияның мүшелерін сайлайды, комиссия туралы ережені және оның жұмыс регламентін бекітеді.

16.13. Адвокаттар алқасының жарғысында көзделген басқару органдарды және олардың басшыларын сайлау, осы органдар туралы Ережелерді бекіту;

16.14. Адвокаттар алқасы органдарының, органдарының және қызметкерлерінің шешімдеріне адвокаттардың шағымдарын қарау;

Председателя Президиума Коллегии, заведующих консультациями, главного бухгалтера, начальника отдела кадров и других должностных лиц аппарата Коллегии адвокатов. Утверждение размера заработных плат Председателя Президиума, адвокатов, занимающих штатные должности, а также иных лиц, привлекаемых для работы Коллегии по трудовым договорам;

16.4. Уставом Коллегии адвокатов могут быть предусмотрены иные вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции).

16.5. Общее собрание (Конференция) правомочно принимать решения при наличии двух третей от общего числа списочного состава членов Коллегии адвокатов или, соответственно, состава участников Конференции, состоящих из избранных общим собранием делегатов, а также их адвокатов, изъявивших желание принять участие и явившихся на Конференцию. Прибывший на Конференцию адвокат, не избранный делегатом, может на равных правах с избранными делегатами принять участие в работе Конференции, в том числе в голосовании по принимаемым Конференцией решениям, его голос должен быть принят наравне с голосом делегата.

16.6. Общее собрание (Конференция) созывается не реже одного раза в год Президиумом Коллегии адвокатов. По требованию Ревизионной комиссии или адвокатов численностью не менее одной четвертой от общего числа списочного состава членов Коллегии, Председатель Президиума Коллегии обязан в течение тридцати дней созвать Общее собрание (Конференцию).

16.7. Делегаты на Конференцию Коллегии адвокатов избираются Общим собранием членов Коллегии адвокатов на срок полномочий Президиума. Норма представительства – 1 делегат от 5 членов Коллегии.

16.8. Утверждает Регламент проведения Общего собрания и Конференции Коллегии адвокатов

16.9. Учреждает некоммерческое учреждение – Курсы стажировки и повышения квалификации адвокатов (далее - «Курсы») для организации подготовки стажеров адвокатов и проведения работы по повышению профессиональной квалификации адвокатов в соответствии законодательством, утверждает его учредительные документы, избирает руководителя этого учреждения.

16.10. В соответствии Законом РК «О арбитраже», для разрешения споров между физическими и (или) юридическими лицами (между адвокатами и их клиентами), возникающими из гражданско-правовых отношений, Общее собрание (Конференция) Коллегии адвокатов утверждает учредительные документы постоянно действующего арбитража, регламент его работы, список арбитров, которые будут осуществлять деятельность в данном арбитраже, избирает руководителя арбитража.

16.11. Общее собрание (Конференция) создает Совет коллегии по защите прав адвокатов, избирает членов этого Совета, утверждает положение о Совете, регламент его работы.

16.12. Общее собрание (Конференция) создает комиссию по этике, избирает членов этой комиссии, утверждает положение о комиссии и регламент ее работы.

17-бап. Алқа Төралқасы

17.1. Адвокаттар алқасының төралқасы жасырын дүрiс беру арқылы төрт жылдан аспайтын мерзiмге сайланады.

17.2. Төралқаға сайланған тұлғалар адвокаттар алқасының Төралқасында қатарынан екі мерзiмнен артық болмайды.

17.3. Адвокаттар алқасының төралқасы:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда бюджет қаражаты есебiнен адвокаттардың жеке және заңды тұлғаларға, оның iшiнде мемлекет кепiлдiк берген заң көмегiн көрсету жөнiндегi адвокаттар алқасының жұмысын ұйымдастырады;

2) Адвокаттар алқасы мүшелерiнiң жалпы жиналысын (конференциясын) шақырады және оның шешiмдерiнiң орындалуын ұйымдастырады;

3) Адвокаттардың кәсiби және өзге де құқықтарын қорғайды; адвокаттың кәсiби қызметiне байланысты туған қатысты қозғалған қылмыстық, әкiмшiлiк iстер бойынша адвокат алқасының мүшесiне қорғаушы тағайындауға мiндеттi.

4) Адвокаттар алқасына мүшелiкке қабылдауды тәртіпке асырады, алқа мүшелегiнен шығарады, адвокаттар тағылымгерлерiнiң тағылымдамадан өтуiн ұйымдастырады;

5) Тоқсан сайын Республикалық адвокаттар алқасына адвокаттардың қызметi туралы жинақталған есептерiн ұсынады;

6) Жүктiлiгi және босануы бойынша не бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты демалыста болған кезеңде адвокаттарды және уақытша еңбекке қабiлетсiздығы салдарынан қатарынан екі айдан астам адвокаттық қызметтi жүзеге асырмайтын адвокаттарды мүшелiк және нысаналы жарналарды төлеуден босатады;

7) Адвокаттың iс-әрекетiне (әрекетсiздiгiне) жеке және заңды тұлғалардан келiп түскен шағымдарды (жалғалымдарды) тексеру бойынша жұмысты ұйымдастырады;

8) Адвокаттарды аттестаттауды өткiзудi және олардың кәсiптiлiгiн арттыру жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;

9) Лицензиарға адвокатқа қатысты адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның орындалуын тоқтата тұру немесе "Адвокаттық қызмет және оның көмегi туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген негiздер бойынша адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның орындалуын тоқтату туралы талап-арыз дайындау туралы өтiнiш бередi;

10) Адвокаттардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы iс-әрекетi, қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi тартып алуға (жылыстатуға) және терроризмдi қолдайындыруға қарсы iс-қимыл туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауын қамтамасыз ету жөнiндегi жұмысты ұйымдастырады;

16.13. Избрание других органов, предусмотренных уставом коллегии адвокатов, и их руководителей, утверждение положений об этих органах;

16.14. Рассмотрение жалоб адвокатов на решения органов, руководителей и работников Коллегии адвокатов;

Статья 17. Президиум Коллегии

17.1. Президиум Коллегии адвокатов избирается тайным голосованием на срок не более четырех лет.

17.2. Одни и те же лица не могут состоять в Президиуме коллегии адвокатов более двух сроков подряд.

17.3. Президиум Коллегии адвокатов:

1). Организует работу Коллегии адвокатов по оказанию юридической помощи физическим и юридическим лицам, в том числе гарантированной государством юридической помощи, оказываемой адвокатами, за счет бюджетных средств в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2). Созывает Общее собрание (Конференцию) членов Коллегии адвокатов и организует исполнение его (ее) решений;

3). Защищает профессиональные и иные права адвокатов; Обязан предоставить члену коллегии адвоката защитника по уголовным, административным делам, возбужденным в отношении него в связи с профессиональной деятельностью адвоката.

4). Осуществляет прием в члены Коллегии адвокатов, исключает из членов Коллегии, организует прохождение стажировки стажерами адвокатов;

5). Ежеквартально представляет обобщенные отчеты адвокатов об их деятельности в Республиканскую коллегию адвокатов;

6). Освобождает от уплаты членского и целевого взносов адвокатов на период нахождения в отпуске по беременности и родам либо по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и адвокатов, не осуществляющих адвокатскую деятельность более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности;

7). Организует работу по проверке поступивших от физических и юридических лиц жалоб (представлений) на действия (бездействие) адвоката;

8). Организует проведение аттестации адвокатов и работу по повышению их квалификации;

9). Подает лицензиару в отношении адвоката ходатайство о приостановлении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью или подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью по основаниям, предусмотренным Законом РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи»;

10). Организует работу по обеспечению соблюдения адвокатами требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

11). Ежегодно по результатам мониторинга определяет среднюю стоимость услуг адвокатов Коллегии (по видам услуг) и обеспечивает

11). Жыл сайын мониторинг нәтижелері бойынша алқа адвокаттары қызметтерінің орташа құнын (қызмет түрлері бойынша) айқындайды және осы ақпаратты адвокаттар алқасының, Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурстарында орналастыруды және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етеді;

12). Он жұмыс тәжірибесін талдайды, жинақтайды және таратады;

13). Кодификациялық-анықтамалық жұмысты жүргізуді ұйымдастырады, адвокаттық қызмет мәселелері бойынша әдістемелік құралдар мен ұсынымдар әзірлейді және шығарады;

14). Тиісті заң консультацияларында өз қызметін жүзеге асыратын адвокаттардың көпшілігінің пікірін ескере отырып, заң консультацияларын құрады, олардың меңгерушілерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

15). Нысанын Республикалық адвокаттар алқасы бекітетін адвокаттың куәлігін береді;

16). Адвокаттар алқасы мүшелерінің Жарғысында және жалпы жиналысында (конференциясында) айқындалған тәртіппен адвокаттар алқасының жариялытына билік етеді;

17). Бухгалтерлік есепті, қаржылық есептілікті, іс жүргізуді және алғашқы статистикалық деректерді ұйымдастыруды ұйымдастырады;

18). Адвокаттар алқасының Жарғысына сәйкес адвокаттар алқасының мүлкіне билік ету тәртібін белгілейді.

19). Адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысының (конференциясының) айрықша қарарына жатқызылғандардан басқа, адвокаттар алқасы қызметінің өзге де мәселелерін шешеді.

17.4. Адвокаттар алқасының төралқасы өз мүшелерінің оның мүшелерінің кемінде жартысы болған кезде еткізеді.

Төралқа Төралқа мүшелері құрамының кемінде үштен екісі болған кезде алқаға қабылдау, мүшелікті тоқтата тұру және алқадан шығару мәселелерін қарауға құқылы. Шешім көпшілік дауыспен қабылданады. Адвокаттар алқасы төралқасының қаулысын адвокаттар алқасының өзі немесе жалпы жиналысы (конференциясы) қайта қарауы мүмкін.

18-бап. Төралқа Төрағасы

18.1. Адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы кемінде екі ай сайланған күнге дейін кемінде бес жыл адвокаттар алқасының мүшесі болған адвокат сайлануы мүмкін.

18.2. Адвокаттар алқасы Төралқасының Төрағасын адвокаттар алқасының жалпы жиналысы жасырын дауыс беру жолымен жай көпшілік дауыспен төрт жыл мерзімге сайлайды. Бір адам қатарынан екі мерзімнен артық адвокаттар алқасы төралқасының төрағасы қызметін атқара алмайды.

18.3. Алқа Төралқасының төрағасы алқа жарғысына сәйкес:

1). Төралқаның жұмысын ұйымдастырады, оның ішкі істерінде төрағалық етеді (оның тәртіптік қаулымен шешімі туралы мәселе қаралатын істерден басқа), адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысының (конференциясының), Төралқасының шешімдерін орындайды және

размещение этой информации на интернет-ресурсах коллегии адвокатов, Республиканской коллегии адвокатов и публикацию в средствах массовой информации;

12). Анализирует, обобщает и распространяет положительный опыт работы;

13). Организует ведение кодификационной-справочной работы, разрабатывает и издает методические пособия и рекомендации по вопросам адвокатской деятельности;

14). Создает юридические консультации, назначает на должность и освобождает от должности заведующих ими, с учетом мнения большинства адвокатов, осуществляющих свою деятельность в соответствующих юридических консультациях.

15). Выдает удостоверение адвоката, форма которого утверждается Республиканской коллегией адвокатов;

16). Распоряжается средствами Коллегии адвокатов в порядке, определяемом Уставом и Общим собранием (Конференцией) членов Коллегии адвокатов;

17). Организует ведение бухгалтерского учета, финансовой отчетности, делопроизводства и формирование первичных статистических данных;

18). Устанавливает порядок распоряжения имуществом Коллегии адвокатов, в соответствии с Уставом Коллегии адвокатов

19). Решает иные вопросы деятельности Коллегии адвокатов, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) членов Коллегии адвокатов.

17.4. Президиум Коллегии адвокатов проводит свои заседания при наличии не менее половины его членов.

Президиум вправе рассматривать вопросы приема в Коллегию, приостановления членства и исключения из Коллегии при наличии не менее двух третей состава членов Президиума. Решение принимается большинством голосов. Постановление Президиума Коллегии адвокатов может быть пересмотрено самим Президиумом или Общим собранием (Конференцией) адвокатов.

Статья 18. Председатель Президиума

18.1. Председателем Президиума Коллегии адвокатов может быть избран адвокат, который непосредственно до дня его избрания состоял членом Коллегии адвокатов не менее пяти лет.

18.2. Председатель Президиума Коллегии адвокатов избирается Общим собранием Коллегии адвокатов путем тайного голосования простым большинством голосов сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность Председателя Президиума Коллегии адвокатов более двух сроков подряд.

18.3. Председатель Президиума Коллегии в соответствии с уставом коллегии:

1). Организует работу Президиума, председательствует на его заседаниях (кроме заседаний, на которых рассматривается вопрос о его дисциплинарной ответственности), выполняет решения и осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания (Конференции) членов коллегии адвокатов, Президиума;

шешімдерінің орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
2). Төралқа аппаратының жұмысына басшылық жасайды, алқа Жарғысына сәйкес алқа аппаратының қызметкерлерін қабылдауды және босатуды жүзеге асырады. Аппарат қызметкерлерінің жалпы жиналыспен бекітілген функционалдық міндеттерін орындауын бақылайды.

3). Мемлекеттік органдарда, қоғамдық бірлестіктерде, басқа да ұйымдар мен мекемелерде адвокаттар алқасын арнайы сенімхатсыз ұсынады;

4). Лицензиарға, Республикалық адвокаттар алқасына адвокаттар алқасының мүшелігіне кірген лицензиаттар туралы, адвокат таңдаған адвокаттық қызмет ұйымының нысанын және заңды мекенжайын көрсете отырып, сондай-ақ шығару себептерін көрсете отырып, адвокаттар алқасының мүшелерінен шығарылғандар туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етеді.;

5). Адвокаттар көрсеткен заң көмегі туралы статистикалық мәліметтерді қоса алғанда, адвокаттар алқасының қызметі туралы есепті Республикалық адвокаттар алқасына ұсынуды қамтамасыз етеді;

6). Адвокаттар көрсеткен мемлекет кепілдік берген заң көмегі туралы және қорғау мен өкілдік етуге байланысты шығыстарды бюджет қаражаты есебінен өтеу туралы жиынтық есепті аумақтық әділет органына уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді;

7). Адвокаттардың тағылымгерлерінің тағылымдамадан өтуін қамтамасыз етеді;

8). Адвокаттардың біліктілігін арттыру бағдарламасын іске асыруды қамтамасыз етеді;

9). Алқаның Жарғысын, сондай-ақ алқаның жалпы жиналысы (конференциясы) қабылдаған оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды өз қолымен қуәландырады.

10). Төралқаның жұмысын ұйымдастырады және жоспарлайды және оның отырыстарында қарау үшін мәселелер дайындайды;

11). Төралқа отырыстарында қарау үшін алқаға қабылдау туралы, алқа мүшелерінен шығару туралы мәселелерді дайындайды және енгізеді;

12). Төралқа Төрағасы уақытша болмаған кезеңде оның міндеттерін орындауды Төралқа мүшелері қатарынан Төралқа мәжілісінде тағайындалған адам орындайды.

13). "Адвокаттардың тағылымдамадан өту және біліктілігін арттыру курстары" мекемесінде олардың біліктілігін арттыру жөніндегі жұмысты және адвокаттарды аттестаттаудан өткізуді ұйымдастырады.

14). Адвокаттар алқасының жалпы жиналысы (конференция) құрған тұрақты жұмыс жасайтын төреліктің жұмысына ұйымдық көмек көрсетеді.

19- бап. Тексеру комиссиясы

19.1. Адвокаттар алқасының тексеру комиссиясы алқа мен оның органдарының қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын оның бақылау органы болып табылады.

19.2. Алқаның тексеру комиссиясы адвокаттар алқасы мүшелерінің қатарынан құрылуы мүмкін.

19.3. Тексеру комиссиясы мүшелерінің алқада өзге қайталанбалы қызмет атқаруға құқығы жоқ.

19.4. Адвокаттар алқасының тексеру комиссиясы бес адамнан аспайтын құрамда құрылады.

2). Руководит работой аппарата Президиума, осуществляет прием и увольнение работников аппарата Коллегии, в соответствии с Уставом Коллегии. Контролирует исполнение работниками аппарата утвержденных Общим собранием функциональных обязанностей.

3). Без специальной доверенности представляет коллегия адвокатов в государственных органах, общественных объединениях, других организациях и учреждениях;

4). Обеспечивает представление лицензиару, Республиканской коллегии адвокатов сведений о лицензиатах, вступивших в члены коллегии адвокатов, с указанием выбранной адвокатом формы организации адвокатской деятельности и юридического адреса, а также об исключенных из членов коллегии адвокатов, с указанием причин исключения;

5). Обеспечивает представление в Республиканскую коллегия адвокатов отчета о деятельности коллегии адвокатов, включая статистические сведения об оказанной адвокатами юридической помощи;

6). Обеспечивает своевременное представление в территориальный орган юстиции сводного отчета об оказанной адвокатами гарантированной государством юридической помощи и о возмещении расходов, связанных с защитой и представительством, за счет бюджетных средств;

7). Обеспечивает проведение стажировки стажерами адвокатов;

8). Обеспечивает реализацию программы повышения квалификации адвокатов;

9). Заверяет своей подписью Устав Коллегии, а также вносимые в него изменения и дополнения, принятые Общим собранием (Конференцией) Коллегии.

10). Организует и планирует работу Президиума и подготавливает вопросы для рассмотрения на его заседаниях;

11). Готовит и вносит для рассмотрения на заседаниях Президиума вопросы о приеме в Коллегию, об исключении из членов Коллегии;

12). В период временного отсутствия Председателя Президиума выполнение его обязанностей выполняются лицом, назначенным на заседании Президиума из числа членов Президиума.

13). Организует работу по повышению их квалификации в учреждении «Курсы стажировки и повышения квалификации адвокатов» и проведение аттестации адвокатов.

14). Оказывает организационную помощь в работе постоянно действующему арбитражу, учрежденному Общим собранием (Конференцией) коллегии адвокатов.

Статья 19. Ревизионная комиссия

19.1. Ревизионная комиссия Коллегии адвокатов является ее контрольным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Коллегии и ее органов.

19.2. Ревизионная комиссия Коллегии может быть образована из числа членов Коллегии адвокатов.

19.3. Члены Ревизионной комиссии не вправе занимать иную выборную должность в Коллегии.

19.4. Ревизионная комиссия Коллегии адвокатов образуется в составе не более пяти человек.

19.5. Адвокаттар алқасының Тексеру комиссиясының мүшелері өз қызметін ерікті негізде ақысыз жүзеге асырады.

19.6. Адвокаттар алқасының тексеру комиссиясын адвокаттар алқасы мүшелерінің жалпы жиналысы (конференциясы) төрт жылдан аспайтын мерзімге сайлайды және алқаны басқарудың жоғары органына есеп береді.

19.7. Адвокаттар алқасы төралқасының мүшелері тексеру комиссиясына сайлана алмайды.

19.8. Бір адам адвокаттар алқасының Тексеру комиссиясының құрамында бір мерзімнен артық бола алмайды.

19.9. Адвокаттар алқасының тексеру комиссиясы кез келген уақытта адвокаттар алқасының қаржы-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізуге құқылы. Адвокаттар алқасының тексеру комиссиясының талап етуі бойынша адвокаттар алқасының органдары тексеру үшін қажетті құжаттарды ұсынуға және ауызша немесе жазбаша нысанда қажетті түсініктемелер беруге міндетті.

19.10. Тексеру комиссиясы міндетті түрде адвокаттар алқасының қаржы-шаруашылық қызметі туралы жылдық есебін тексеруді жүргізеді және оның нәтижелерін адвокаттар алқасының және Республикалық адвокаттар алқасының интернет-ресурстарында орналастырады.

19.11. Тексеру комиссиясы адвокаттар алқасының қаржы - шаруашылық қызметіне және заң консультациясына өз бастамасы, жалпы жиналыстың (конференцияның) шешімі, адвокаттар алқасы төралқасының нұсқауы, адвокаттар алқасы мүшелерінің тізімдік құрамының 10% талабы бойынша тексеру жүргізеді.

19.12. Адвокаттар алқасының қаржы-шаруашылық қызметін тексеру жылына кемінде бір рет жүргізіледі.

19.13. Тексеру комиссиясы адвокаттар алқасы мүшелерінің кезекті жалпы жиналысына (конференциясына) есеп береді.

19.14. Тексеру комиссиясының адвокаттар алқасының қаржы-шаруашылық қызметінде орын алған өрескел бұзушылықтарға байланысты адвокаттар алқасының кезектен тыс жалпы жиналысын (конференциясын) шақыруды талап етуге құқығы бар.

20-бап. Адвокаттарды аттестаттаудан өткізу тәртібі:

20.1. Адвокаттарды аттестаттау олардың кәсіби білімдерінің, құқықтық мәдениетінің деңгейін бағалау және кәсіби міндеттерін атқару мүмкіндігін айқындау үшін адвокаттық этика нормаларының сақталуын бағалау мақсатында жүргізіледі.

20.2. Аттестаттау адвокаттың қолданыстағы заңнама нормаларын білуін тексеруі мен бағалауынан тұрады.

20.3. Аттестаттаудың негізгі өлшемі адвокаттың кәсіби білімі мен дағдылары болып табылады.

20.4. Аттестаттаудан өткізу Республикалық адвокаттар алқасы бекітетін "Адвокаттарды аттестаттау туралы Ережемен" регламенттеледі.

20.5. Аттестаттау жыл сайын өткізіледі, әрбір адвокат бес жылда бір рет аттестаттаудан өтеді.

Аттестаттау емтиханын тапсырмай лицензия алған адамдар алғашқы аттестаттаудан алқаға енгеннен кейін бір жылдан соң өтеді.

20.6. Аттестаттау өткізу үшін аттестаттау комиссиясы құрылады, құрамына:

1). тәжірибелі адвокаттар;

19.5. Члены Ревизионной комиссии Коллегии адвокатов осуществляют свою деятельность на добровольных началах безвозмездно.

19.6. Ревизионная комиссия Коллегии адвокатов избирается Общим собранием (Конференцией) членов Коллегии адвокатов на срок не свыше четырех лет и подотчетна высшему органу управления коллегии.

19.7. Члены Президиума Коллегии адвокатов не могут быть избраны в ревизионную комиссию.

19.8. Одно и то же лицо не может быть в составе Ревизионной комиссии Коллегии адвокатов более одного срока.

19.9. Ревизионная комиссия Коллегии адвокатов имеет право в любое время производить проверки финансово-хозяйственной деятельности Коллегии адвокатов. По требованию Ревизионной комиссии Коллегии адвокатов органы Коллегии адвокатов обязаны представить необходимые для проверки документы и давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

19.10. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности коллегии адвокатов и размещает ее результаты на интернет-ресурсах Коллегии адвокатов и Республиканской коллегии адвокатов.

19.11. Ревизионная комиссия проводит проверки финансово- хозяйственной деятельности Коллегии адвокатов и юридических консультаций по собственной инициативе, решению Общего собрания (Конференции), указанию Президиума Коллегии адвокатов, требованию 10% списочного состава членов Коллегии адвокатов.

19.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Коллегии адвокатов проводится не реже одного раза в год.

19.13. Ревизионная комиссия представляет отчет очередному Общему собранию (Конференции) членов коллегии адвокатов.

19.14. Ревизионная комиссия имеет право требовать созыва внеочередного Общего собрания (Конференции) Коллегии адвокатов, в связи с выявленными ею грубыми нарушениями в финансово-хозяйственной деятельности Коллегии адвокатов.

Статья 20. Порядок проведения аттестации адвокатов

20.1. Аттестация адвокатов проводится с целью оценки уровня их профессиональных знаний, правовой культуры и соблюдению норм адвокатской этики для определения возможности исполнения профессиональных обязанностей.

20.2. Аттестация заключается в проверке и оценке знаний адвокатом норм действующего законодательства.

20.3. Основным критерием аттестации служат профессиональные знания и навыки адвоката.

20.4. Проведение аттестации регламентируется «Положением об аттестации адвокатов», утверждаемым Республиканской коллегией адвокатов.

20.5. Аттестация проводится ежегодно, каждый адвокат проходит аттестацию один раз в пять лет.

Лица, получившие лицензию без сдачи аттестационного экзамена, проходят первоначальную аттестацию через год после вступления в Коллегию.

20.6. Для проведения аттестации образуется аттестационная комиссия, в состав могут входить:

1). опытные адвокаты;

- 2). Төралқа мүшелері;
- 3). Әділет министрлігі мен Әділет департаментінің өкілдері;
- 4). құқықтанушы ғалымдары;

20.7. Аттестаттауды өткізу мерзімдерін Төралқа бекітеді. Алдағы аттестаттау туралы адвокаттар оны өткізгенге дейін кемінде үш ай бұрын хабардар етіледі.

20.8. Аттестаттауға арналған мәселелердің тізбесін аттестаттау комиссиясы казак және орыс тілдерінде жасайды және бекітеді және оны Төралқа аттестаттауға жататын адвокатқа аттестаттау басталғанға дейін кемінде 2 ай бұрын қол қойғызып береді.

20.9. Адвокаттың аттестациялық ісі:

- 1). Төралқа бекіткен мінездеме;
- 2). жоғары білімі туралы дипломның расталған көшірмесі;
- 3). аттестатталушының өз қолымен жазған өмірбаяны;
- 4). аттестацияланушының фотосуреті бар жеке парағы;
- 5). "адвокаттарды аттестаттау туралы Ережеде" көзделген басқа да материалдар.

Ұсынылған материалдарға аттестация кезінде алынбаған және өтелмеген тәртіптік жазалар туралы Төралқа қаулыларының көшірмелері қоса берілуі тиіс.

20.10. Аттестаттауға жататын адвокат ұсынылған мінездемемен және басқа да материалдармен аттестаттау басталғанға дейін он күннен кешіктірмей қол қойғызып таныстырылуы тиіс.

20.11. Аттестацияланатын адвокаттарды Төралқа аттестаттаудың басталуы мен орны туралы ол басталғанға дейін бес күннен кешіктірмей жазбаша түрде хабардар етуге тиіс.

20.12. Аттестаттау комиссиясы мыналай шешім қабылдайды:

- 1) аттестатталды;
- 2) аттестатталған жоқ.

20.13. Аттестаттаудан өтпеген адвокат аттестаттау комиссиясының шешімін алған күннен бастап 30 күннен кешіктірмей оны қайта өтуге құқылы.

20.14. Аттестаттау комиссиясының шешіміне заңда белгіленген тәртіппен шешім алынған күннен бастап 30 күн мерзімде сотқа шағым жасалуы мүмкін.

20.15. Аттестаттау комиссиясының "аттестатталмады" деген қорытындысы орн алған жағдайда адвокат алқа мүшелерінен шығарылады, содан кейін Төралқа Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне аттестатталмаған адвокаттан лицензияны қайтарып алу туралы өтініш жібереді.

21-бап. Алқаның қызметін тоқтату

21.1. Алқа өз қызметін тоқтатады:

- 1) жалпы жиналыстың (конференцияның) шешімі бойынша;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша;

21.2. Алқаның тоқтатылуы белгіленген тәртіппен тіркеледі.

21.3. Алқаны тоқтату оны қайта ұйымдастыру немесе тарату нысанында жүзеге асырылады.

- 2). члены Президиума;
- 3). представители Министерства юстиции и Департамента юстиции;
- 4). ученые правоведы;

20.7. Сроки проведения аттестации утверждаются Президиумом.

О предстоящей аттестации адвокаты оповещаются не позднее, чем за три месяца до ее проведения.

20.8. Перечень вопросов для аттестации на казахском и русском языках составляется и утверждается Аттестационной комиссией и вручается Президиумом под роспись адвокату, подлежащему аттестации не позднее, чем за 2 месяца до начала аттестации.

20.9. Аттестационное дело адвоката должно включать:

- 1). характеристику, утвержденную Президиумом;
- 2). заверенную копию диплома о высшем образовании;
- 3). автобиографию, написанную собственноручно аттестуемым;
- 4). личный листок аттестуемого с фотографией;
- 5). другие материалы, предусмотренные «Положением об аттестации адвокатов».

К представленным материалам должны быть приложены копии постановлений Президиума о не снятых и не погашенных дисциплинарных взысканиях на момент аттестации.

20.10. Адвокат, подлежащий аттестации должен быть ознакомлен с представленной характеристикой и другими материалами не позднее, чем за десять дней до начала аттестации под роспись.

20.11. Аттестуемые адвокаты должны быть письменно извещены Президиумом о начале и месте аттестации не позднее, чем за пять дней до ее начала.

20.12. Решение Аттестационной комиссии содержит заключение:

- 1) аттестован;
- 2) не аттестован.

20.13. Адвокат, не прошедший аттестацию вправе пройти ее повторно, не позднее 30 дней со дня получения решения Аттестационной комиссии.

20.14. Решение Аттестационной комиссии может быть обжаловано в суд в 30 дневной срок со дня получения решения в установленном законом порядке.

20.15. При заключении Аттестационной комиссии «не аттестован» адвокат исключается из членов Коллегии, после чего Президиум направляет в Министерство юстиции Республики Казахстан ходатайство об отзыве лицензии у не аттестованного адвоката.

Статья 21. Прекращение деятельности Коллегии

21.1. Коллегия прекращает свою деятельность:

- 1). по решению Общего собрания (Конференции);
- 2). по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

21.2. Прекращение Коллегии регистрируется в установленном порядке.

21.3. Прекращение Коллегии осуществляется в форме ее реорганизации или ликвидации.

22-бап. Алқаны қайта ұйымдастыру

22.1. Алқаны қайта ұйымдастыру (қосу, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жалпы жиналыстың шешімі бойынша жүргізіледі.

22.2. Қайта ұйымдастыру заң актілерінде көзделген жағдайларда сот органдарының шешімі бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін.

22.3. Алқасы қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

23-бап. Алқаны тарату тәртібі

23.1. Алқа таратылуы мүмкін жағдайлар:

- 1) жалпы жиналыстың шешімі бойынша;
- 2) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот шешімі бойынша.

23.2. Сот немесе жалпы жиналыстың шешімі бойынша алқа таратылған жағдайда тарату Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

23.3. Жалпы жиналыс алқаны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда таратуды жалпы жиналыс сайлаған тарату комиссиясы жүргізеді.

24-бап. Тарату комиссиясы

24.1. 20.3. т. қарастырылған жағдайда тарату комиссиясына алқаның мүлкі мен істерін басқару жөніндегі барлық өкілеттіктер ауысады.

24.2. Тарату комиссиясы алқа атынан сотта сөз сөйлейді.

24.3. Тарату комиссиясы ресми баспасөз органдарында алқаны тарату туралы және оның кредиторларының шағымдарын мәлімдеу тәртібі мен мерзімі туралы жарияланымды орналастырады. Бұл мерзім тарату туралы жарияланған сәттен бастап екі айдан кем болмауы тиіс.

24.4. Тарату комиссиясы кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін тарату балансын жасайды, оны алқаның жалпы жиналысы бекітеді.

24.5. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлік тарату комиссиясының шешімі бойынша қызметінің негізгі мақсаты жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау болып табылатын жаңадан құрылатын коммерциялық емес ұйымға беріледі.

25-бап. Қорытынды ережелер

Осы Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар жалпы жиналыстың (конференцияның) шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.

26-бап. Күшіне енуі

Осы Жарғы оның мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап күшіне енеді.

Статья 22. Реорганизация Коллегии

22.1. Реорганизация Коллегии (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания (Конференции) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22.2. Реорганизация может также быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.

22.3. Реорганизация Коллегии осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан и иными законодательными актами.

Статья 23. Порядок ликвидации Коллегии

23.1. Коллегия может быть ликвидирована:

- 1) по решению Общего собрания;
- 2) по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

23.2. В случае ликвидации Коллегии по решению суда или Общего собрания, ликвидация проводится в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Казахстан.

23.3. В случае принятия Общим собранием решения о ликвидации Коллегии, ликвидация производится Ликвидационной комиссией, избранной Общим собранием.

Статья 24. Ликвидационная комиссия

24.1. В случае, предусмотренном п. 20.3. настоящего Устава, к Ликвидационной комиссии переходят все полномочия по управлению имуществом и делами Коллегии.

24.2. Ликвидационная комиссия от имени Коллегии выступает в суде.

24.3. Ликвидационная комиссия помещает в официальных органах печати публикацию о ликвидации Коллегии и о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

24.4. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Коллегии.

24.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, по решению Ликвидационной комиссии передается вновь образуемой некоммерческой организации, основной целью деятельности которой является защита прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Статья 25. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящий Устав могут быть внесены по решению Общего собрания (Конференции).

Статья 26. Вступление в силу

Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ
МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ
ДЕПАРТАМЕНТІ

Нөмірленгені, тігілгені және
мөр басылғаны барлығы

24 парақ

2002 ж. 15 06

Спонсеровано
Фрошурово
Ма. 24 жетек